CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS

ACADEMIA E ENSINO – CAEBM

ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO DE SARGENTO (EAC)

DISCIPLINA: PROCESSOS E PROCEDIMENTOS CORRECIONAIS

INSTRUTOR: 1º TEN QOA/MÚSICO 02.256 Joelson PONTES Vieira

Carga Horária: 7h/a

APRESENTAÇÃO

Esta apostila tem por finalidade sistematizar, de forma técnica e operacional, os principais procedimentos correicionais aplicáveis no âmbito do CBMGO, com enfoque prático para atuação do Sargento na função de escrivão e auxiliar de processos administrativos.

Estrutura:

- Fundamentação jurídica
- Definição e natureza jurídica
- Competência
- Prazos e prescrição
- Processo passo a passo
- Quiz aprofundado
- Gabarito comentado
- Fluxogramas comparativos

INTRODUÇÃO AO SISTEMA CORREICIONAL MILITAR

O sistema correicional militar estadual estrutura-se a partir da Constituição da República, da legislação penal e processual penal militar e da Lei nº 19.969/2018 do Estado de Goiás e a Norma Administrativa n. 25 - Processos e Procedimentos Administrativos da Corporação.

1.1 Fundamento Constitucional

Dispõe a Constituição da República:

Art. 5º, LIV: “Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.”

Art. 5º, LV: “Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

Art. 37, *caput*: “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.”

- **Doutrina**

Segundo **Jorge Cesar de Assis** (2022, p. 287): “O processo administrativo disciplinar militar é manifestação do poder disciplinar do Estado, devendo observar rigorosamente as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.”

Conforme **Paulo Tadeu Rodrigues Rosa** (2016, p. 112): “A inobservância do devido processo legal no âmbito disciplinar gera nulidade absoluta do procedimento.”

- **Jurisprudência**

O STF consolidou entendimento no **MS 24.631/DF**: “O contraditório e a ampla defesa são exigências constitucionais nos processos administrativos sancionadores.”

1. FINALIDADE E ABRANGÊNCIA (ART. 1º AO 3º)

Livro I
Parte Geral
Título I
Aplicação
Capítulo I
Finalidade, Princípios e Definições

Art. 1º Esta norma tem por finalidade regular os processos e procedimentos no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Parágrafo único. Para efeito desta norma consideram-se processos o Processo Administrativo Disciplinar – PAD e o Processo Administrativo Técnico – PAT, e procedimentos a Sindicância e a Investigação Preliminar Informal – IPI.

Art. 2º Os processos e procedimentos disciplinados nesta norma serão regidos pelos princípios da hierarquia, legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade, motivação, formalismo moderado, da economia processual e demais princípios correlatos. Art. 3º Para fins desta norma considera-se:

I – acusado: militar contra quem se fez uma imputação de prática de transgressão disciplinar;

II – autoria: identificação do autor da ação ou omissão em desacordo com as normas;

III – autoridade delegante: militar competente para instaurar e decidir os processos e procedimentos;

IV – citação: ato processual que visa dar conhecimento ao acusado da acusação a ele atribuída a fim de que possa se defender e participar do processo;

V – defensor: bombeiro militar, de preferência bacharel em Direito, designado pelo encarregado ou autoridade delegante para apresentar a defesa final do acusado ou atuar na defesa deste em atos específicos durante o processo;

VI – denunciante ou ofendido: aquele que, mediante apresentação de documento hábil ou declaração reduzida a termo, motivou a instauração do processo ou procedimento, ou ainda, que sofreu ofensa ou dano;

VII – disciplinando: militar contra quem se fez uma imputação de prática de transgressão disciplinar que importe aplicação da sanção de exclusão a bem da ética e disciplina ou perda das prerrogativas militares, devendo ser submetido a Processo Administrativo Disciplinar de rito Especial – PAD Especial, dirigido por Conselho de Ética e Disciplina;

VIII – encarregado: militar nomeado pela autoridade delegante para promover a apuração no PAD ou PAT;

IX – inquirição: ato pelo qual o sindicante ou encarregado indaga às testemunhas sobre o fato do processo ou procedimento;

X – interrogatório: ato pelo qual o encarregado indaga ao acusado sobre o fato objeto da apuração;
XI – Investigação Preliminar Informal – IPI: instrução provisória, inquisitiva, informal e sigilosa, que visa buscar elementos de convicção com a finalidade de subsidiar decisão sobre a instauração de processos e procedimentos ou outras situações de interesse da administração;
XII – justa causa: indícios de autoria e prova da materialidade da transgressão disciplinar militar;
XIII – materialidade: ação ou omissão tipificada como transgressão disciplinar no Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Goiás – CEDIME; XIV – notificação: dar conhecimento à parte interessada da prática de um ato, despacho ou sentença; ou de lugar, dia e hora de um ato processual a que deva comparecer;
XV – procedimento: instrução inquisitiva e sigilosa que se destina a coleta de provas sobre ato irregular ou fato de interesse da administração, buscando elementos necessários à instauração do processo;
XVI – processo: instrumento para apuração de responsabilidade acerca de ato irregular ou fato de interesse da administração, obedecidos os princípios da ampla defesa e contraditório;
XVII – Processo Administrativo Disciplinar – PAD: de rito sumário, ordinário ou especial, e somente instaurado quando existir justa causa, nos termos do CEDIME e suas atualizações, destinase a apurar responsabilidade de militar por transgressão disciplinar, obedecidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, e aplicar sanções, se for o caso;
XVIII – Processo Administrativo Técnico – PAT: meio de apuração das causas, efeitos e responsabilidades por avarias em viaturas, embarcações e aeronaves, provocadas por acidentes ou sinistros de qualquer natureza, quando a autoridade competente julgar necessário;
XIX – representante legal: advogado legalmente constituído, por meio de procuração, que representará o sindicado ou acusado;
XX – rito: é o caminho a ser percorrido, as etapas desde o início até o fim do procedimento ou processo;
XXI – sindicado: militar investigado no fato a ser esclarecido por meio de sindicância;
XXII – sindicância: procedimento investigativo que visa apurar irregularidades com intuito de determinar a autoria e/ou materialidade de transgressão disciplinar, ação meritória ou outros fatos de interesse da administração, ou ainda reunir informações e outros elementos capazes de esclarecer situações de interesse da administração militar;
XXIII – sindicante: militar nomeado pela autoridade delegante para promover a apuração de sindicância;
XXIV – Termo de Inclusão da Sanção: documento expedido após o trânsito em julgado da decisão administrativa e que autoriza o cumprimento da sanção, quando for o caso, e a alteração da ficha individual de informações funcionais do militar; e
XXV – testemunha: toda pessoa capaz que relata o que sabe a respeito do fato objeto do processo ou procedimento.

A NA-25 regula os processos e procedimentos administrativos no âmbito do CBMGO, distinguindo:

- **Processos**: PAD e PAT
- **Procedimentos**: Sindicância e IPI

Princípios expressamente previstos: hierarquia, legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade, motivação, formalismo moderado, economia processual e correlatos.

Define conceitos essenciais como: acusado, sindicante, encarregado, justa causa, materialidade, citação, notificação, rito, defensor, representante legal e disciplinando.

2. COMPETÊNCIA (ART. 4º AO 7º)

Capítulo II
Competência

Art. 4º São autoridades competentes para instaurar os procedimentos e processos regulados nesta norma, em conformidade com o art. 12 do CEDIME:

I – o Governador do Estado;
II – o Secretário de Estado da Segurança Pública;
III – o Comandante Geral;
IV – o Subcomandante Geral;
V – o Chefe do Estado-Maior Geral;
VI – o Secretário de Estado Chefe da Casa Militar da Governadoria;
VII – o Subchefe da Casa Militar da Governadoria;
VIII – o Comandante de Correições e Disciplina;
IX – os Comandantes Regionais e comandos privativos do posto de Coronel;
X – os Comandantes de áreas específicas de administração;
XI – o Comandante de Gestão e Finanças;
XII – os Comandantes de Batalhão;
XIII – os Comandantes de Companhia Independente; e
XIV – os Oficiais em funções de comando e de chefia.

§ 1º O Governador do Estado é competente para aplicar qualquer sanção disciplinar prevista nesta norma, sendo de sua competência exclusiva a aplicação da sanção de perda do posto e da patente, após o julgamento previsto no inciso VI do § 3º do art. 142 da Constituição Federal e no § 5º do art. 100 da Constituição Estadual.

§ 2º O Comandante Geral é competente para aplicar qualquer sanção disciplinar prevista nesta norma, exceto a de competência exclusiva do Governador do Estado, prevista no parágrafo anterior.

§ 3º As autoridades indicadas nos incisos de IV a XIV poderão aplicar todas as sanções previstas nos incisos I a IV do art. 14, sendo que as autoridades dos incisos IV a X são competentes ainda para aplicar a sanção de transferência a bem da ética e da disciplina, observando-se o constante na letra “c” do inciso V do art. 14.

§ 4º Quando uma autoridade, ao julgar uma transgressão, concluir que a sanção a ser aplicada está além do limite máximo que lhe é autorizado, cabe à mesma solicitar à autoridade superior, com competência disciplinar sobre o transgressor, a aplicação da sanção devida.

§ 5º No caso de transgressão disciplinar envolvendo militares de mais de uma OBM, caberá à autoridade que primeiro tomar conhecimento comunicar ao Comando Regional comum aos militares ou, se não houver, ao Comando de Correições e Disciplina da Corporação, cabendo a este a apuração dos fatos.

§ 6º No caso de ocorrência envolvendo militares de forças diversas, a autoridade competente deverá adotar as medidas disciplinares referentes àqueles sob sua subordinação, informando ao escalão superior o que foi por ela apurado, devendo ele dar ciência do fato à autoridade cabível referente à outra força envolvida.

§ 7º Caso a autoridade delegante não tenha mais competência para aplicar a sanção, os autos do processo serão encaminhados à autoridade a que o militar punido esteja subordinado visando o cumprimento da sanção.

§ 8º No caso de delegação de competência para apuração, o sindicante ou encarregado de PAD será obrigatoriamente oficial de posto superior ao do sindicado/acusado, exceto em relação aos Oficiais do último posto

da Corporação, podendo recair sobre Aspirante-a-Oficial nomeação para PAT e IPI, observada, de forma analógica, a regra de antiguidade estabelecida neste parágrafo.
§ 9º Na falta de militar de posto superior ao do sindicado/acusado, a autoridade competente deverá solicitar a nomeação do sindicante/ encarregado à autoridade que esteja hierarquicamente subordinada.
Art. 5º As autoridades de que trata o artigo anterior, quando cientes de possível irregularidade ou prática de transgressão disciplinar, devem adotar, de imediato, as medidas necessárias para a instauração do processo ou procedimento cabível.
Art. 6º O militar que tiver conhecimento de um fato contrário à disciplina deverá informar, por escrito ou verbalmente, em tempo hábil, ao respectivo Comandante ou Chefe imediato.
Art. 7º Compete ao Comando de Correições e Disciplina o controle, numeração e arquivo dos processos e procedimentos instaurados na Corporação.

São autoridades competentes para instaurar e julgar: Governador, Secretário de Segurança Pública, Comandante-Geral, Subcomandante-Geral, Chefe do EMG, Comandante de Correições e Disciplina, Comandantes Regionais, Comandantes de Batalhão, Companhia Independente e Oficiais em funções de comando.

Regras relevantes:

- Governador: competência exclusiva para perda do posto e patente.
- Comandante-Geral: aplica todas as sanções exceto as exclusivas do Governador.
- Necessidade de oficial de posto superior como sindicante/encarregado.
- Controle e numeração realizados pelo Comando de Correições e Disciplina.

3. TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES (ART. 8º AO 13)

Capítulo III
Transgressões Disciplinares

Art. 8º Transgressão disciplinar é toda violação do dever, da ética e das obrigações militares.
§ 1º São transgressões disciplinares todas as ações ou omissões contrárias à disciplina e à ética militar previstas no CEDIME.
§ 2º Não haverá sanção quando for reconhecida qualquer causa de justificação ou excludente de ilicitude prevista no CEDIME ou no Código Penal Militar.
Art. 9º A apuração da prática, circunstância, amplitude e autoria de transgressões disciplinares cometidas por integrantes do CBMGO seguirão os ritos estabelecidos pelo CEDIME e regulados por esta norma.
Art. 10. A transgressão disciplinar classifica-se segundo sua intensidade em:
I – leve;
II – média; e
III – grave.
Art. 11. A superveniência de circunstâncias atenuantes ou agravantes não modifica a classificação da transgressão.
Art. 12. Quando do julgamento do PAD instaurado para apuração de transgressões, a sanção administrativa deve ser dosada em duas fases, sendo que:
I – na primeira fase deve-se estabelecer a sanção administrativa disciplinar-base, considerando:

a) os antecedentes do transgressor;
b) as causas determinantes;
c) a natureza dos fatos ou atos que as envolveram;
d) as consequências que delas possam advir;
II – na segunda fase deverão incidir na sanção-base, caso existam, as circunstâncias que a atenuem ou agravem.
Art. 13. As causas de justificação, as circunstâncias atenuantes e as circunstâncias agravantes estão previstas, respectivamente, nos art. 21, 22 e 23 do CEDIME.

Transgressão disciplinar: violação do dever, ética ou obrigação militar.

Classificação:

- Leve
- Média
- Grave

Dosimetria em duas fases: 1ª fase: sanção-base (antecedentes, natureza do fato, consequências). 2ª fase: incidência de atenuantes e agravantes.

4. SANÇÕES DISCIPLINARES (ART. 14)

Título II
Sanção Disciplinar
Capítulo I
Gradação e Execução da Sanção

Art. 14. As sanções disciplinares a que estão sujeitos os militares, conforme classificação, são as seguintes:
I – advertência: é a mais branda das sanções e destina-se às transgressões de natureza leve; trata-se de admoestação feita ao transgressor e não será anotada na ficha individual de informações funcionais do militar;
II – repreensão: sanção também destinada às transgressões de natureza leve e que deverá ser anotada na ficha individual de informações funcionais do militar;
III – reprimenda: trata-se de declaração de reprovação realizada a militar que tenha cometido transgressão de natureza média, devendo constar na ficha individual de informações funcionais do militar; e
IV – prestação de serviço de natureza preferencialmente operacional: trata-se de sanção destinada às faltas de natureza grave e deverá constar na ficha individual de informações funcionais do militar, podendo a sanção variar em frações de 1 a 10 dias de prestação de serviço, regulada da seguinte forma: a) cada dia de prestação de serviço de natureza preferencialmente operacional equivale a uma escala de 12 horas de serviço; e b) o cumprimento desta sanção deverá observar o descanso mínimo de 12 horas entre as escalas decorrentes da aplicação desta sanção e, também, da escala ordinária do militar;
V – transferência a bem da ética e disciplina: trata-se de sanção destinada às transgressões de natureza grave, que deverá ser anotada na ficha individual de informações funcionais do transgressor, aplicada a militar da ativa que se comprove incompatível com a comunidade local em que serve, obedecidos os seguintes ditames:
a) o Governador do Estado, o Comandante-Geral e o Subcomandante-Geral poderão transferir bombeiros militares a bem da ética e disciplina para qualquer unidade do Corpo de Bombeiros Militar;
b) os Comandantes Regionais poderão transferir o militar a bem da ética e disciplina para quaisquer unidades da respectiva área de atuação regional;

c) os Comandantes de Órgãos de Direção Setorial e de Apoio remeterão a Decisão de Transferência a bem da ética e disciplina ao Subcomandante Geral, para que este homologue a decisão e efetive sua aplicação;
VI – exclusão a bem da ética e disciplina: consiste na perda da graduação da Praça da ativa, impondo-lhe o afastamento definitivo da atividade, devendo ser precedida de Processo Administrativo Disciplinar de Rito Especial – PAD Especial, e constar na ficha individual de informações funcionais do militar;
VII – perda das prerrogativas militares: é aplicável aos militares da reserva remunerada – RR e aos reformados – Ref, aplicando-lhes no que couber as regras aplicáveis à sanção do inciso VI; e
VIII – perda do posto e da patente: destina-se aos oficiais da ativa e da inatividade, na forma da legislação específica.

I – Advertência (não anotada)

II – Repreensão

III – Reprimenda

IV – Prestação de serviço operacional (1 a 10 dias)

V – Transferência a bem da ética e disciplina

VI – Exclusão a bem da ética e disciplina (precedida de PAD Especial)

VII – Perda das prerrogativas militares (RR e reformados)

VIII – Perda do posto e da patente

5. PRAZOS E TEMPO DOS ATOS (ART. 15 AO 19)

Capítulo II
Tempo dos Atos, Sobrestamento e Aplicação da Sanção
Seção I
Tempo dos Atos

Art. 15. Os atos processuais serão realizados em dias úteis, em horário de expediente administrativo da OBM. Parágrafo único. Em casos excepcionais, de interesse da administração, quando não houver prejuízo para defesa, os atos processuais poderão ser realizados aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo.
Art. 16. A autoridade delegante fixará na portaria de instauração o prazo inicial para conclusão dos trabalhos relativos ao processo ou procedimento, contado a partir da publicação da portaria em boletim, em conformidade com os prazos específicos a cada rito, previstos no CEDIME e nesta norma.
Art. 17. O prazo previsto no artigo anterior poderá ser prorrogado por uma única vez, por solicitação do sindicante ou encarregado, devidamente fundamentada, e a critério da autoridade delegante, a qual levando em consideração a complexidade do fato a ser apurado, fixará novo prazo para a conclusão dos trabalhos, em conformidade com os prazos de prorrogação específicos a cada rito, previstos no CEDIME e nesta norma. Parágrafo único. A solicitação de prorrogação de prazo deverá ser feita com no mínimo 2 dias úteis antes do término daquele inicialmente previsto, e o despacho concedendo a prorrogação deverá ser publicado em boletim.
Art. 18. A contagem dos prazos previstos nesta norma é contínua e peremptória, iniciandose no primeiro dia após a prática do ato, ainda que o dia recaia em sábado, domingo ou

feriado, não se interrompendo nos feriados ou dias onde não houver expediente na OBM, salvo quando expressamente definidos, encerrando-se sempre em dia útil, no término do expediente administrativo. Parágrafo único. Considera-se prorrogado o prazo até o próximo dia útil se o vencimento ocorrer no fim de semana ou feriado.
Art. 19. O excesso de prazo por si só não é causa de nulidade do processo ou procedimento, podendo, entretanto, ensejar a responsabilização do encarregado, sindicante ou autoridade delegante, caso a demora seja injustificada.

- Atos realizados em dias úteis.
- Prazos contínuos e peremptórios.
- Início no primeiro dia após o ato.
- Prorrogação única, mediante fundamentação.
- Excesso de prazo não gera nulidade automática.

6. SOBRESTAMENTO (ART. 20)

Seção II
Sobrestamento

Art. 20. O sobrestamento é a suspensão dos atos processuais, significando a paralisação do procedimento/processo que, por esse meio, perde sua natural dinâmica, passando à situação estática momentânea.
§ 1º A autoridade poderá autorizar o sobrestamento dos atos processuais, suspendendo a contagem do prazo para conclusão da instrução, nas seguintes hipóteses:
I – pendência de exames periciais, laudos ou de documentos relevantes que possam demandar demora na sua expedição; e
II – afastamento legal por parte do encarregado, sindicante, escrivão, acusado, sindicado, disciplinando ou condutor/piloto.
§ 2º As circunstâncias descritas no § 3º do art. 43 do CEDIME importam no sobrestamento dos atos processuais, e, também, na suspensão do prazo prescricional.

Hipóteses:

- Pendência de perícia ou documentos relevantes.
- Afastamento legal das partes ou encarregados.

Efeitos:

- Suspensão da instrução.
- Possibilidade de suspensão do prazo prescricional.

7. DECISÃO E PUBLICAÇÃO (ART. 21 E 22)

Seção III
Aplicação da Sanção

Art. 21. A decisão da aplicação da sanção disciplinar deverá ser imediatamente publicada em boletim, dando ciência ao acusado e/ou defensor constituído nos autos para, querendo, interpor recurso.
Art. 22. A decisão da autoridade deverá conter:
I – relatório, com a síntese das principais ocorrências do processo;
II – fundamentação, com a descrição do fato apurado e o direito a ser aplicado;
III – conclusão pela prática de transgressão ou arquivamento;

IV – dispositivo, o qual não sendo reconhecida a inocência ou incidência de qualquer causa de justificação, terá a sanção básica dosada em conformidade com o previsto no art. 12 desta norma;
V – definida a sanção básica, passa-se à análise das circunstâncias atenuantes e agravantes, caso existam;
VI – tornada definitiva a sanção, se for o caso, serão estabelecidos a forma e o local do cumprimento da sanção;
VII – a classificação do comportamento militar em que a Praça punida ingressará ou permanecerá, caso tornada definitiva a sanção;
VIII – a comunicação da decisão ao transgressor para, querendo, apresentar recurso;
IX – a determinação para posterior cumprimento, se o punido estiver baixado, afastado do serviço ou à disposição de outra autoridade; e
X – a ordem de publicação da decisão em boletim.
Parágrafo único. A forma, local e dia(s) do cumprimento da sanção disciplinar, bem como a classificação do comportamento em que a Praça punida ingressa ou permanece, deverão ser ratificados no Termo de Inclusão de Sanção, que autoriza o início do cumprimento da sanção e sua inclusão na ficha individual do transgressor.

A decisão deve conter obrigatoriamente:

- Relatório
- Fundamentação
- Conclusão
- Dosimetria
- Forma e local de cumprimento
- Classificação de comportamento
- Ordem de publicação

Publicação em boletim é obrigatória.

8. INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR INFORMAL – IPI (ART. 51 AO 54)

Título II
Procedimentos e dos Processos em Espécie
Capítulo I
Investigação Preliminar Informal

Art. 51. Investigação Preliminar Informal – IPI é o instrumento utilizado nas hipóteses de mera suspeita da prática de transgressão disciplinar, buscando aprofundar as informações que possam subsidiar seu arquivamento ou abertura de PAD, Sindicância ou Inquérito Policial Militar – IPM.
§ 1º Trata-se de procedimento informal que não possui rito específico, instruído discricionariamente pelo encarregado, sem a necessidade de publicação em boletim.
§ 2º As autoridades do art. 4º desta norma determinarão a realização da IPI por meio de despacho motivado.
§ 3º O encarregado da IPI cumprirá o encargo constante no despacho e, ao final, encaminhará o resultado das investigações por meio de relatório circunstanciado.
§ 4º Após receber o relatório da investigação, a autoridade emitirá decisão fundamentada no sentido de determinar o arquivamento da investigação ou a abertura de PAD, Sindicância ou IPM.
Art. 52. A IPI deverá ser concluída no prazo máximo de 5 dias úteis, sendo admitida única prorrogação por igual período.

> Art. 53. A IPI deverá ser encaminhada à autoridade competente do órgão ou setor que a motivou, quando for o caso.
> Art. 54. A constatação de indícios da prática de ilícitos administrativos, cíveis ou criminais vincula a autoridade competente à prática dos demais atos previstos no CEDIME e nesta norma.

Natureza: procedimento informal e sigiloso.

Prazo:

- 5 dias úteis
- 1 prorrogação por igual período

Instaurada por despacho motivado.

Pode resultar em:

- Arquivamento
- Instauração de Sindicância
- Instauração de PAD
- Instauração de IPM

8.1 Definição

Procedimento administrativo informal e preparatório destinado à verificação inicial de notícia de irregularidade funcional. É instrumento decorrente do poder de autotutela administrativa.

Procedimento administrativo **informal e preparatório**, destinado à verificação da plausibilidade de notícia de irregularidade funcional.

Não possui previsão expressa na Lei nº 19.969/2018, mas decorre:

CF/88, art. 37 (princípio da legalidade e autotutela).

8.2 Natureza Jurídica

- Investigatória
- Informativa
- Não sancionadora
- Não constitui processo disciplinar

CF/88, art. 37 (legalidade administrativa)

- **Doutrina**

ASSIS (2022, p. 134): “A investigação preliminar constitui mecanismo de filtragem administrativa, sem natureza acusatória e sem caráter sancionador.”

ROSA (2016, p. 219): “Não há falar em contraditório pleno na fase meramente investigativa.”

- **Jurisprudência**

O STJ decidiu no **RMS 33.340/DF**: “Procedimentos preliminares não exigem contraditório pleno quando não há acusação formal.”

8.3 Competência

Autoridade com poder disciplinar hierárquico:

- Comandante;
- Diretor;
- Chefe imediato.

8.4 Prazos

Não há prazo legal fixado.

Aplica-se:

CF/88, art. 5º, LXXVIII: “A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo…”

A dilação deve ser **fundamentada e proporcional**.

8.5 Processo Passo a Passo

1. Recebimento da notícia do fato
2. Despacho determinando verificação
3. Coleta de informações
4. Registro mínimo
5. Conclusão: arquivamento ou instauração formal de sindicância ou PAD.

- **Jurisprudência**

STJ – **RMS 33.340/DF**: “Procedimentos preliminares não exigem contraditório pleno quando inexistente acusação formal.”

QUIZ – IPI

Questão 1
Em determinada unidade, foi recebida denúncia anônima sobre possível irregularidade funcional. Antes de instaurar procedimento formal, o comandante determinou verificação preliminar para avaliar a consistência da notícia. Considerando a natureza jurídica da IPI, assinale a alternativa correta:

a) Possui natureza sancionadora.

b) Exige contraditório pleno.

c) É procedimento investigatório informal.

d) Substitui o PAD.

Questão 2
Durante a IPI foram colhidas informações que demonstraram inexistência de infração disciplinar. A autoridade decidiu arquivar os autos. Assinale a alternativa correta:

a) O arquivamento é vedado.

b) A IPI pode resultar em arquivamento fundamentado.

c) Deve aplicar advertência.

d) Interrompe automaticamente a prescrição.

Questão 3
Militar requereu produção de provas na fase preliminar. Considerando a natureza da IPI:

a) Deve ser instaurado PAD imediatamente.

b) A IPI exige ampla defesa plena.

c) A IPI não possui natureza acusatória.

d) A IPI aplica penalidade leve.

9. SINDICÂNCIA (ART. 55 AO 57)

Capítulo II
Sindicância

Art. 55. A Sindicância é o procedimento investigativo por escrito, discricionário, sigiloso e dispensável, que serve à apuração da autoria e materialidade de transgressão disciplinar militar e, por ser de natureza inquisitorial, seguirá as mesmas regras e rito procedimental do Inquérito Policial Militar – IPM (exceto quanto à nomeação do escrivão e ao arquivamento dos autos, que serão facultativos), e visa ao fornecimento de justa causa para instauração de PAD e/ou IPM.
Parágrafo único. A autoridade poderá determinar a instauração de Sindicância Meritória para a apuração de fato de interesse da administração e do militar, que, por isso, poderá auxiliar na coleta de provas que demonstrem a prática do ato meritório.
Art. 56. A Sindicância deverá ser concluída em 40 dias, podendo este prazo ser prorrogado por mais 20 dias, com o seguinte rito:
I – publicação da portaria de instauração;
II – instrução;
III – parecer do sindicante;
IV – decisão da autoridade delegante;
V – publicação da decisão.
Art. 57. Recebida a Sindicância devidamente instruída, a autoridade delegante deverá, no prazo de até 5 dias, proferir a decisão e determinar:
I – o arquivamento dos autos, caso não seja possível identificar a autoria ou materialidade da transgressão disciplinar;
II – novo prazo de até 10 dias ao sindicante, para que proceda diligências necessárias à fundamentação da decisão;
III – instauração de PAD, no caso de justa causa;
IV – instauração de IPM e de PAD, nos casos de indícios suficientes de autoria e/ou prova da materialidade de crime militar;
V – remessa de cópia dos autos à autoridade policial competente nos casos de existência de infração penal comum; ou
VI – remessa dos autos à comissão competente, nas investigações meritórias, caso exista parecer favorável da autoridade delegante.

Natureza: procedimento investigativo inquisitorial.

Prazo:

- 40 dias
- Prorrogação de 20 dias

Rito:

1. Portaria
2. Instrução
3. Parecer
4. Decisão
5. Publicação

Pode resultar em:

- Arquivamento
- Diligências complementares
- PAD
- IPM
- Remessa à autoridade policial

2.1 Definição

Procedimento administrativo formal destinado à apuração de irregularidade funcional com indícios consistentes.

2.2 Natureza Jurídica

- Investigatória formal
- Pode assumir caráter acusatório
- Não é PAD pleno

ROSA (2016, p. 219): “A sindicância é instrumento formal de apuração administrativa preliminar.”

2.3 Competência

Autoridade com poder disciplinar sobre o militar.

2.4 Prazo

Conforme NA-25/CBMGO:

- Prazo inicial: 30 dias;
- Prorrogável mediante justificativa fundamentada.

Prescrição:

Lei nº 19.969/2018, art. 43: “A ação disciplinar prescreve em 4 (quatro) anos.”

A instauração formal interrompe a prescrição.

2.5 Processo Passo a Passo

1. Portaria de instauração;
2. Designação de sindicante;
3. Delimitação do fato;
4. Produção de provas (documental, testemunhal);
5. Manifestação do sindicado;
6. Relatório conclusivo;
7. Decisão da autoridade:

    - Arquivamento;
    - Aplicação de penalidade leve;
    - Instauração de PAD.

2.6 Jurisprudência

STF – **MS 24.631/DF**: “O contraditório é exigível quando houver possibilidade de aplicação de penalidade.”

QUIZ – SINDICÂNCIA

Questão 1
Após IPI, verificaram-se indícios suficientes de irregularidade. Foi instaurada sindicância por meio de portaria. Considerando sua natureza, assinale a alternativa correta:

a) É procedimento penal.
b) Pode recomendar PAD.
c) Aplica pena de exclusão automaticamente.
d) Dispensa portaria.

Questão 2
Durante sindicância, surgiram indícios de crime militar. A autoridade deve:

a) Ignorar o fato.
b) Aplicar pena criminal.
c) Determinar instauração de IPM.
d) Arquivar imediatamente.

Questão 3
Quanto ao prazo da sindicância:

a) É ilimitado.
b) É de 30 dias prorrogável.
c) É de 90 dias fixos.
d) Não admite prorrogação.

3. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD)

10. PAD SUMÁRIO (ART. 58 AO 61)

Capítulo III
PAD Sumário

Art. 58. O PAD Sumário servirá à apuração de transgressões disciplinares de natureza leve, bem como a todas as transgressões disciplinares praticadas por militar matriculado em cursos de formação.
Art. 59. O PAD Sumário será composto das seguintes etapas:

I – publicação da portaria de instauração;
II – citação do acusado;
III – realização da audiência de instrução;
IV – parecer do encarregado;
V – decisão da autoridade delegante;
VI – publicação da ata da audiência e da decisão da autoridade delegante; e
VII – notificação do acusado da publicação da decisão.
Art. 60. A audiência de instrução será realizada da seguinte forma:
I – abertura dos trabalhos com a leitura da citação pelo encarregado;
II – sustentação oral inicial do acusado ou seu representante legal por até 5 minutos;
III – oitivas;
IV – alegações orais pelo acusado ou representante legal, com prazo de até 10 minutos;
V – proposta de transação disciplinar pelo encarregado, se cabível, nos termos do art. 70 do CEDIME.
Parágrafo único. Encerrada a audiência do PAD Sumário, o encarregado emitirá parecer fundamentado e encaminhará os autos à autoridade delegante, contendo as provas e ata de audiência, no prazo de até 24 horas.
Art. 61. A ata da audiência deverá ratificar as declarações das testemunhas, resumir os acontecimentos da audiência, destacar as manifestações da defesa, conter a proposta da transação, se houver, e deverá ser assinada pelos presentes.
§ 1º O PAD Sumário deverá ser concluído no prazo máximo de 15 dias, contados da data da publicação da portaria em boletim.
§ 2º A decisão da autoridade deverá ser emitida em até 24 horas do recebimento dos autos e ser motivada nas provas apresentadas na audiência, no sentido de determinar o retorno dos autos para novas diligências no prazo máximo de 10 dias, homologar a transação, aplicar sanção disciplinar ou seu arquivamento.
§ 3º A ata da audiência e a decisão da autoridade delegante deverão ser imediatamente publicados em boletim.
§ 4º Após a publicação da decisão, o acusado e/ou seu representante legal serão notificados para a apresentação de recurso, caso seja de seu interesse.

Aplicável a transgressões leves.

Etapas:

1. Portaria
2. Citação
3. Audiência
4. Parecer
5. Decisão
6. Publicação
7. Notificação

Características:

- Sustentação oral

- Alegações orais
- Possibilidade de transação disciplinar

10. PAD ORDINÁRIO (Arts. 62 a 67)

Capítulo IV
PAD Ordinário

Art. 62. O Processo Administrativo Disciplinar Ordinário – PAD Ordinário serve, em regra, à apuração de transgressão disciplinar de natureza média ou grave.

Art. 63. O PAD Ordinário deverá ser solucionado em no máximo em 30 dias, permitida prorrogação por mais 10 dias em casos excepcionais, a critério da autoridade competente, contados de sua instauração. Art. 64. O PAD Ordinário será composto das seguintes etapas:

I – publicação da portaria de instauração;
II – citação do acusado;
III – apresentação das alegações preliminares do acusado;
IV – audiência de instrução;
V – apresentação de memoriais, se for o caso;
VI – parecer do encarregado;
VII – decisão da autoridade;
VIII – publicação da decisão; e
IX – notificação do acusado da publicação da decisão.

Art. 65. Findo o prazo de apresentação das alegações preliminares, o encarregado notificará o denunciante/vítima, as testemunhas de acusação e defesa, bem como o acusado e/ou representante legal, para que compareçam para audiência de instrução, no prazo mínimo de 5 dias.

Art. 66. Na audiência de instrução o encarregado deverá realizar as oitivas para, então, oportunizar ao representante legal e/ou acusado a apresentação de alegações orais pelo prazo de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10 minutos, e:

I – a audiência de instrução poderá ser suspensa por período suficiente para realização de diligência necessária à solução do feito;
II – eventual incidente de insanidade mental do acusado será processado na conformidade do estabelecido pelo art. 156 do Código de Processo Penal Militar – CPPM e art. 25 desta norma;
III – caso não seja possível a apresentação de alegações orais, o encarregado oportunizará ao acusado e/ou representante legal a apresentação de memoriais no prazo de 5 dias;
IV – todos os atos realizados em audiência serão registrados em ata a ser assinada pelo encarregado, escrivão, acusado e/ou representante legal, devendo ser anexada à documentação produzida na audiência; e
V – encerrada a audiência de instrução, o encarregado produzirá parecer fundamentado em até 5 dias, findo qual encaminhará os autos à autoridade delegante.

Art. 67. A decisão da autoridade será emitida em até 5 dias do recebimento dos autos e será motivada nas provas submetidas ao contraditório e ampla defesa, podendo determinar o retorno dos autos ao encarregado para novas diligências, no prazo de 10 dias, aplicar a sanção disciplinar ou determinar o arquivamento.

Parágrafo único. Após a publicação da decisão, o acusado e/ou representante legal será notificado para a apresentação de recurso, caso seja de seu interesse.

Aplicável a transgressões médias ou graves.

Direitos:

- Alegações preliminares (3 dias)

- Até 5 testemunhas

Fases completas de instrução formal.

11. PAD ESPECIAL (ART. 68 AO 88)

Capítulo V
PAD Especial

Art. 68. O Processo Administrativo Disciplinar Especial, dirigido por Conselho de Ética e Disciplina – CED, será cabível quando a Praça, na atividade ou inatividade, ofender a ética militar ou cometer outra transgressão disciplinar cumulada ou não com aquela, ou ainda que ingressar na situação de desertor por prazo superior a 6 meses e seja, por isso, recomendada a exclusão a bem da disciplina ou a perda das prerrogativas militares do transgressor.

Art. 69. Ficam ainda sujeitos à declaração de incapacidade para permanecerem como militares, e consequentemente à sanção de exclusão a bem da ética e disciplina ou perda das prerrogativas militares, as Praças que:

I – estiverem no comportamento mau e vierem a cometer nova falta disciplinar grave;

II – forem condenadas por sentença penal definitiva na forma prevista no inciso II do art. 34 do CEDIME;

III – demonstrarem incapacidade profissional para o exercício de função bombeiro militar; ou

IV – forem consideradas moralmente inidôneas para promoção pela Comissão de Promoção de Praças.

Art. 70. São competentes para designar o CED as autoridades previstas nos incisos I a XIII do art. 4º desta norma.

Art. 71. O PAD Especial será composto das seguintes etapas:

I – publicação da portaria de instauração e nomeação do CED;

II – citação do disciplinando para comparecimento à audiência de instalação do CED a ser realizada em até 5 dias de sua ciência da citação;

III – realização da audiência de instalação, seguida de notificação ao disciplinando para apresentação de alegações preliminares e realização de junta médica no prazo de 3 dias;

IV – apresentação das alegações preliminares;

V – audiência de instrução;

VI – notificação para apresentação de alegações finais no prazo de 5 dias;

VII – notificação para comparecimento à audiência de julgamento no prazo máximo de 3 dias;

VIII – audiência de julgamento;

IX – relatório do CED;

X – notificação do disciplinando da decisão constante no relatório do CED;

XI – decisão da autoridade delegante;

XII – notificação do disciplinando da publicação da decisão da autoridade delegante, para apresentação de recurso, caso seja de seu interesse; e

XIII – remessa dos autos ao Comandante Geral para decisão/homologação.

Art. 72. O disciplinando poderá ser afastado de suas funções pela autoridade delegante, de ofício ou por solicitação do CED, devendo constar sua motivação no ato de afastamento.

Art. 73. O CED será composto por 3 Oficiais, sendo um Major ou um Capitão, que será o Presidente e dirigirá os trabalhos, e dois Tenentes.

§ 1º O Tenente mais antigo deverá atuar como relator, e o mais moderno como escrivão.

Art. 74. Todos os membros do Conselho, bem como o representante legal ou o defensor, poderão fazer perguntas ao denunciante/vítima, às testemunhas e ao disciplinando.
Art. 75. A autoridade que determinar a instauração do CED poderá, a qualquer tempo, em ato fundamentado, dissolvê-lo ou modificar sua composição.
Art. 76. A presença de todos os membros do Conselho às audiências é obrigatória, e sua inobservância dá causa à nulidade absoluta.
Art. 77. Em todas as audiências do Conselho será lavrada ata que conterá as principais ocorrências do processo e as assinaturas dos presentes.
Art. 78. Deverá ser concedida a suspensão condicional do PAD Especial pelo período de um ano ao processado que satisfizer os seguintes requisitos:
I – não estiver classificado no mau comportamento;
II – não ser reincidente em faltas da mesma natureza;
III – não constituírem os fatos de que é acusado de infrações penais dolosas injustificáveis, comuns ou militares, independentemente do deslinde da ação penal correspondente; e
IV – seus antecedentes e conduta social o recomendarem.
Parágrafo único. O período da suspensão é considerado de prova, devendo o disciplinando não se envolver em nova infração disciplinar ou infração penal dolosa injustificável durante esse lapso, independentemente do desfecho da ação penal correspondente, sob pena de revogação obrigatória do benefício e da continuidade do feito.
Art. 79. No caso de o disciplinando não ser encontrado para citação, deverá o Presidente fazer nova citação pessoal nas próximas 72 horas. Não sendo ainda encontrado, determinará que o disciplinando seja citado por edital publicado em boletim ou diário por duas vezes, em intervalos de 5 dias entre as publicações.
§ 1º Quando a citação for válida, inclusive por edital, e o disciplinado não comparecer, o julgamento ocorrerá à sua revelia, sendo-lhe nomeado defensor pelo Presidente do CED.
§ 2º A qualquer tempo, o disciplinando revel poderá se apresentar, recebendo o processo na fase em que se encontrar.
Art. 80. Na audiência de instalação do Conselho os conselheiros prestarão compromisso de processar e julgar os autos com imparcialidade e probidade.
§ 1º Após o compromisso dos membros do Conselho, será o disciplinando, o representante legal ou o defensor, notificado para apresentar alegações preliminares no prazo de 3 dias e a comparecer, não sendo revel, no máximo nos 3 dias seguintes à notificação, perante a Junta de Saúde da Corporação, a fim de ser avaliado.
§ 2º Nas alegações preliminares o acusado, o representante legal ou defensor poderão suscitar toda matéria de defesa, inclusive competência, suspeição ou impedimento da autoridade delegante ou de membros do Conselho, pedir diligências ou perícias e arrolar testemunhas até o limite de 8 pessoas.
§ 3º Se nas alegações preliminares for requerido e deferido incidente de insanidade mental do disciplinando, o Presidente suspenderá o feito e mandará realizá-lo na forma prevista no CPPM, reabrindo os trabalhos ao final do prazo ali fixado, com ou sem o resultado do exame, porém não poderá a autoridade militar emitir decisão sem ele.
§ 4º Na falta de especialistas na Corporação, a avaliação médica ou o exame de sanidade mental do disciplinando poderão ser realizados pela Junta Médica Oficial do Estado ou do Tribunal de Justiça.
Art. 81. Apresentadas ou não as alegações preliminares e resolvidos as eventuais exceções ou incidentes interpostos, o Presidente do Conselho notificará o disciplinando e o seu defensor/representante legal para

comparecerem à audiência de instrução, que será marcada para o prazo máximo de 5 dias.
Art. 82. Aberta a audiência de instrução, presentes os membros do Conselho, o disciplinando, seu representante legal ou defensor, as eventuais testemunhas arroladas pela acusação, até o limite de 8 pessoas, e as da defesa, o presidente determinará a oitiva destas, reduzindo a termo suas declarações.
Art. 83. A seguir serão ouvidas as opiniões de especialistas eventualmente arrolados nas alegações preliminares e analisados os resultados da Junta Médica de Saúde ou do incidente de insanidade mental, seguindo-se do interrogatório do disciplinando, caso não seja julgado à revelia e tenha condições de ser interrogado.
Art. 84. Finda a instrução, o Presidente do Conselho notificará o disciplinando, seu representante legal ou o defensor, a apresentar alegações finais escritas no prazo máximo de 5 dias.
Art. 85. Apresentadas as alegações finais, o Presidente notificará o disciplinando e seu defensor para comparecerem à audiência de julgamento a ser realizada em no máximo em 3 dias.
Parágrafo único. Não sendo apresentadas as alegações finais, o Presidente do Conselho nomeará defensor para fazê-lo no prazo de 5 dias.
Art. 86. No dia da audiência de julgamento, presentes o disciplinando, o representante legal ou o defensor, o Presidente dará a sessão por aberta, fará leitura das principais peças do processo e, a seguir, facultará ao defensor a sustentação oral pelo prazo máximo de 20 minutos, prorrogável por mais 10 minutos e, a seguir, o escrivão proferirá seu voto oral, seguido do voto do relator e, por último, do voto do Presidente.
§ 1º O Conselho poderá concluir por:
I – considerar o disciplinando culpado das acusações que lhe pesam e opinar por sua exclusão a bem da ética e disciplina ou pela perda das prerrogativas militares;
II – considerar o disciplinando culpado das acusações que lhe pesam e opinar por outra sanção disciplinar mais branda, prevista no CEDIME;
III – considerar o disciplinando culpado das acusações que lhe pesam e opinar pela concessão da suspensão condicional do processo, na forma do CEDIME; ou
IV – considerar o disciplinando inocente das acusações que lhe pesam, dando-o por apto a permanecer na ativa ou continuar gozando das prerrogativas militares.
§ 2º O disciplinando é isento de sanção por transgressão militar se, por doença mental, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, seja na esfera penal, seja na administrativa militar ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
Art. 87. Encerrada a audiência de julgamento, seu Presidente fará relatório do processo, exporá a conclusão a que chegaram os membros do Conselho e intimará o disciplinando da decisão.
§ 1º A autoridade que tenha convocado o Conselho poderá concordar ou discordar da decisão do colegiado, acatando ou não a defesa, em decisão fundamentada.
§ 2º Caberá recurso da decisão referida no parágrafo anterior, no prazo máximo de 8 dias, sendo facultada à autoridade a reconsideração.
§ 3º Não sendo o Governador a autoridade convocadora do Conselho, deverão os autos ser remetidos ao Comandante Geral para homologar ou não o julgado em decisão fundamentada, efetivar a publicação do ato e a intimação do disciplinando, do representante legal ou defensor.
§ 4º Dessa decisão, se sucumbente o disciplinando, caberá recurso no prazo de até 5 dias. § 5º Antes da homologação, a autoridade poderá determinar prazo não superior a 30 dias para que o Conselho realize novas diligências.

> Art. 88. O prazo de tramitação do processo no Conselho de Ética e Disciplina, que vai da data da instalação até a conclusão dos trabalhos, não poderá ultrapassar a 40 dias, excluindo-se o prazo de eventual incidente de insanidade mental do acusado e das diligências previstas no § 5º do art. 86 desta norma.

Destinado a hipóteses de:

- Exclusão a bem da ética e disciplina
- Perda de prerrogativas

Processado por Conselho de Ética e Disciplina.

Maior formalidade e garantia ampla de defesa.

3.1 Definição

Processo administrativo formal destinado à aplicação de sanção disciplinar.

3.2 Natureza Jurídica

- Processo administrativo sancionador;
- Regido pelo devido processo legal;
- Estrutura acusatória.

ASSIS (2022, p. 287): “O PAD é instrumento garantista de exercício do poder disciplinar.”

3.3 Competência

Autoridade competente para aplicar penalidade prevista no Código de Ética (art. 12, CEDIME).

3.4 Prazos e Dilação

Lei nº 19.969/2018, art. 43: “A ação disciplinar prescreve em 4 (quatro) anos.”

Interrupção: instauração do PAD.

Prazo regulamentar interno (NA-25), prorrogável mediante despacho fundamentado.

3.5 Processo Passo a Passo

1. Portaria de instauração;
2. Indícios de autoria e materialidade;
3. Citação válida;
4. Defesa prévia;
5. Instrução probatória;
6. Alegações finais;
7. Relatório;
8. Decisão fundamentada.

4.6 Jurisprudência

STJ: “É indispensável a observância do contraditório e ampla defesa no PAD.” (RMS 33.340/DF)

STF – Súmula 18: “Pela falta residual não compreendida na absolvição criminal, é admissível a punição administrativa.”

QUIZ – PAD

Questão 1
O PAD foi instaurado com base em indícios de autoria e materialidade. Assinale a alternativa correta:

a) Dispensa citação.
b) É inquisitivo puro.
c) Exige contraditório e ampla defesa.
d) Não admite produção de provas.

Questão 2
Quanto à prescrição disciplinar:

a) É de 2 anos.
b) É imprescritível.
c) É de 4 anos.
d) Não existe prazo.

Questão 3
Durante o PAD ocorreu revelia do acusado. A administração deve:

a) Julgar imediatamente.
b) Nomear defensor.
c) Arquivar.
d) Suspender indefinidamente.

4. PROCESSO ADMINISTRATIVO TÉCNICO (PAT)

13. PROCESSO ADMINISTRATIVO TÉCNICO – PAT (ART. 89 AO 106)

Capítulo VI
Processo Administrativo Técnico

Art. 89. Processo Administrativo Técnico – PAT é o instrumento utilizado para apuração das causas, efeitos e responsabilidades por avarias em viaturas, embarcações e aeronaves, provocadas por acidentes ou sinistros de qualquer natureza, quando a autoridade competente julgar necessário.

Parágrafo único. As autoridades competentes, ao determinar a instauração de PAT, deverão comunicar imediatamente ao Subcomandante Geral acerca da necessidade de substituição da viatura, embarcação ou aeronave avariada ou suprimento de fundos que possibilitem o reparo, a fim de controle e providências logísticas.

Art. 90. O PAT poderá não ser instaurado, a juízo da autoridade competente, se o dano sofrido na viatura, embarcação ou aeronave for de pequena extensão e não implicar em sua paralisação ou retirada do serviço operacional, sendo imediatamente reparado o dano ou avaria sem ônus para a Corporação.

Art. 91. O PAT deverá ser concluído em até 40 dias, podendo este prazo ser prorrogado por mais 20 dias, com o seguinte rito:
I – publicação da portaria de instauração;
II – notificação prévia;
III – audiência de instrução;
IV – apresentação de memoriais, quando for o caso;
V – parecer do encarregado;
VI – decisão da autoridade;
VII – publicação da decisão; e
VIII – notificação dos condutores/pilotos da publicação da decisão para apresentação de recurso, se for de seu interesse.
Art. 92. Após a publicação da portaria de instauração, o encarregado deverá anexar a documentação que lhe tenha sido entregue pela autoridade delegante, bem como receber e juntar aos autos quaisquer documentos que tenham pertinência com o fato em apuração, como:
a) boletim de ocorrência do acidente;
b) escala de serviço;
c) laudos periciais caso existam;
d) registro de manutenção periódica da viatura, embarcação ou aeronave;
e) livro de registro de entrada e saída das viaturas;
f) outros documentos necessários a apuração.
Art. 93. O encarregado notificará previamente ao(s) condutor(es)/piloto(s) sobre a instauração de processo visando a apuração do acidente ou sinistro para que, caso queiram, apresentem alegações preliminares no prazo de até 3 dias.
Art. 94. Decorrido o prazo de apresentação das alegações preliminares, o encarregado notificará o(s) condutor(es)/piloto(s) e as testemunhas para audiência de instrução.
Art. 95. Preferencialmente antes da audiência de instrução, o encarregado adotará as seguintes providências:
I – realizar a avaliação dos danos sofridos pelos veículos, viatura, embarcação ou aeronave envolvidos no acidente, lavrando termo de inspeção e anexando relatório fotográfico;
II – anexar aos autos cópia da ficha individual do militar envolvido, constando sua designação para conduzir viaturas, embarcações ou aeronaves; cópia da identidade e da CNH/Arrais/brevê dos condutores/piloto e cópia dos certificados de licenciamento do(s) veículo(s)/viatura ou documento similar nos casos de embarcações e aeronaves;
III - providenciar orçamento de peças e serviços, em número mínimo de 3, em autopeças e oficinas especializadas e distintas;
IV – produzir mapa de apuração de preços, destacando a empresa que oferece a melhor proposta para realizar os reparos;
V – solicitar parecer técnico do setor competente, responsável pela manutenção da viatura, embarcação ou aeronave, comprovando a inviabilidade de recuperação, no caso de perda total e que recomende a descarga; e
VI – solicitar das autoridades civis e militares as informações e medidas que julgar úteis ao esclarecimento do fato, como perícias, pesquisas e exames necessários ao complemento e subsídio do processo.
Art. 96. Na audiência de instrução o encarregado deverá:
I – ler a portaria de instauração e documento que a motivou, com resumo do acidente/sinistro;
II – ouvir as testemunhas, se houver;
III – oportunizar aos representantes legais e/ou condutor(es)/piloto(s) a apresentação de alegações orais pelo prazo máximo de 20 minutos, prorrogáveis por até 10 minutos; e

IV – propor acordo entre as partes envolvidas no acidente ou sinistro, lavrando o termo de acordo ou desacordo.
§ 1º A audiência de instrução poderá ser suspensa por período suficiente para realização de diligência necessária à solução do feito.
§ 2º Caso não seja possível a apresentação de alegações orais, o encarregado oportunizará ao acusado e/ou representante legal a apresentação de memoriais no prazo de até 5 dias.
§ 3º Todos os atos realizados em audiência serão registrados em ata a ser assinada pelo encarregado, escrivão, condutor(es)/piloto(s) e/ou representante legal.
§ 4º Encerrada a audiência de instrução, o encarregado proferirá parecer fundamentado em até 3 dias e encaminhará os autos a autoridade delegante.
Art. 97. O parecer consiste na conclusão final do encarregado quanto às causas do acidente/sinistro e deverá indicar o responsável para o ressarcimento do dano, sendo dividido em 3 partes, assim compreendidas:
I – relatório: consiste em descrever de forma sucinta o trabalho e ações realizados, especificando o motivo que levou a adotá-los;
II – fundamentação: contém a descrição do fato apurado e o direito a ser aplicado com base nos fatos, normas legais e regulamentares que deram sustento ao parecer, devendo informar ainda acerca das condições atuais da viatura, embarcação ou aeronave, citando as avarias que sofreu conforme termo de inspeção, e se estas foram reparadas, citando a nota fiscal e termo de conformidade expedido pelo setor técnico responsável; e
III – conclusão: consiste em avaliar a causa e imputar a responsabilidade pelos danos. Parágrafo único. No caso de aeronaves, o parecer final do encarregado será feito preferencialmente após a juntada do relatório de investigação da Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos – CENIPA, se for o caso.
Art. 98. As causas do acidente que deverão constar na conclusão do parecer serão classificadas em:
I – técnicas, quando as avarias decorram de defeitos na viatura, embarcação ou aeronave, alheias à responsabilidade do motorista/piloto ou do pessoal encarregado pela manutenção, tais como:
a) defeitos de fabricação de peças, conjuntos ou sistemas, desde que não tenham sido constatados anteriormente; e
b) ruptura, quebra, afrouxamento ou perda de qualquer peça, quando imprevisível e/ou inevitável;
II – pessoais, quando os problemas detectados na viatura, embarcação ou aeronave são de responsabilidade do motorista/piloto, do pessoal encarregado da manutenção ou de terceiros, tais como:
a) deficiência de manutenção de primeiro escalão de responsabilidade do motorista/piloto;
b) imperícia, imprudência ou negligência do motorista/piloto ou do órgão que promove ou promoveu a manutenção incorreta;
c) utilização de qualquer viatura, embarcação ou aeronave sem as necessárias inspeções de primeiro escalão, previstas em norma específica; ou
III – força maior, quando o acontecimento é inevitável, previsível ou não, produzido por força humana ou da natureza, a que não se pode resistir, tais como:

a) incêndios, desmoronamentos, inundações, submersões, explosões ou outro acontecimento similar;
b) estragos produzidos por animais, quando não forem consequentes de descuido; e
c) saque ou destruição por elementos adversos e abandono forçado pela aproximação destes.
Parágrafo único. Para efeito da alínea “b” do inciso II deste artigo considera-se:
a) imperícia: a incapacidade, a falta de habilidade específica para a realização de atividade, arte ou ofício;
b) imprudência: atitude precipitada do agente, que age sem cautela, criação desnecessária de perigo;
c) negligência: a inércia psíquica, a omissão, a indiferença do agente que, podendo tomar as cautelas exigíveis, não o faz por displicência.
Art. 99. As causas técnicas e as de força maior, devidamente comprovadas, eximirão de culpa os responsáveis, e os prejuízos serão imputados ao Estado de Goiás, sendo as decorrentes de causas pessoais atribuídas ao responsável ou responsáveis, a quem serão imputados os prejuízos.
Art. 100. Na conclusão do parecer, o encarregado deverá imputar a culpa ou não ao motorista/piloto baseado nas causas do acidente, conforme levantado, apurado e analisado pelo mesmo.
Art. 101. Na falta de laudo pericial, o encarregado deverá elaborar croqui representando a dinâmica do acidente, inclusive demonstrando claramente a sinalização de trânsito do local do acidente.
Art. 102. Finalizada a instrução com a elaboração do parecer, o encarregado encaminhará o processo à autoridade delegante, a quem caberá proferir a decisão.
Art. 103. A autoridade delegante decidirá, concordando no todo ou em parte ou discordando do parecer, podendo ainda solicitar diligências complementares, no prazo máximo de 10 dias.
Art. 104. Constará obrigatoriamente da decisão:
a) a atribuição de responsabilidade pelas avarias;
b) o valor dos prejuízos causados, mencionando se houve acordo, se o dano foi reparado e a qual a situação e o destino a ser dado à viatura, embarcação ou aeronave; e
c) determinação para publicação da decisão e encaminhamento ao Comando de Correições e Disciplina para adoção das providências necessárias.
Art. 105. Após análise processual, o Comando de Correições e Disciplina encaminhará os autos ao Subcomandante Geral para homologação do feito, que consiste na avaliação do processo e finalização dos trabalhos internos.
Parágrafo único. Quando a autoridade delegante do PAT for o próprio Subcomandante Geral ou o Comandante Geral, estes deverão elaborar tanto a solução quanto a homologação do processo, fazendo-as em um só termo.
Art. 106. O Subcomandante Geral deverá promover o encaminhamento do PAT à Procuradoria Geral do Estado de Goiás para que esta promova as ações necessárias ao ressarcimento dos prejuízos causados ao erário, quando for o caso.

Finalidade:

- Apuração de avarias em viaturas, embarcações e aeronaves.

Natureza:

- Técnica e patrimonial.

Pode gerar:

- Responsabilização administrativa
- Ressarcimento ao erário

4.1 Definição

Procedimento destinado à apuração de responsabilidade técnica e dano ao erário.

Fundamento: NA-25/CBMGO, arts. 92 e 95.

4.2 Natureza Jurídica

- Processo administrativo técnico;
- Pode gerar ressarcimento;
- Não é penal.

4.3 Processo Passo a Passo

1. Portaria
2. Notificação
3. Oitivas
4. Parecer técnico
5. Relatório
6. Decisão

4.4 Competência

Autoridade superior da área técnica envolvida.

4.5 Prazos e Dilação

Fixado na portaria.

Prescrição:

Lei nº 19.969/2018, art. 43 (4 anos).

CF/88, art. 37, § 5º: “A lei estabelecerá os prazos de prescrição… ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.”

STF – Tema 897: Imprescritível o ressarcimento ao erário fundado em ato doloso de improbidade.

4.6 Processo Passo a Passo

1. Portaria;
2. Notificação;
3. Termos de declaração;

4. Parecer técnico;
5. Relatório conclusivo;
6. Decisão;
7. Encaminhamento à PGE (se necessário).

QUIZ – PAT

Questão 1
Viatura sofreu dano em ocorrência operacional. Foi instaurado PAT. Assinale a alternativa correta:

a) É processo penal.
b) Pode gerar ressarcimento.
c) Aplica prisão.
d) Dispensa defesa.

Questão 2
Quanto à prescrição:

a) Não há prazo.
b) É de 4 anos.
c) É sempre imprescritível.
d) É de 1 ano.

Questão 3
O parecer técnico no PAT:

a) É dispensável.
b) É elemento essencial.
c) Substitui decisão.
d) É sigiloso absoluto.

5. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM)

5.1 Definição

CPPM, art. 9º: "O inquérito policial militar é a apuração sumária de fato que configure crime militar…"

5.2 Natureza Jurídica

- Investigatório penal;
- Inquisitivo;
- Preparatório da ação penal.

ASSIS (2022, p. 412): "O IPM destina-se à formação da *opinio delicti*."

5.3 Competência

Instauração: autoridade militar.

Controle externo: Ministério Público.

Julgamento: Justiça Militar Estadual.

CF/88, art. 125, §4º: “Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados…”

5.3 Prazo

CPPM:

- Preso: 20 dias;
- Solto: 40 dias;
- Prorrogação: autorização judicial.

5.4 Processo Passo a Passo

1. *Notitia criminis*;
2. Portaria;
3. Designação de encarregado;
4. Oitivas;
5. Perícias;
6. Relatório;
7. Remessa ao Ministério Público.

QUIZ – IPM

Questão 1
O IPM tem como finalidade:

a) Aplicar pena.
b) Formar culpa judicial.
c) Apurar crime militar.
d) Substituir o PAD.

Questão 2
Quanto ao prazo do IPM:

a) 20 dias preso.
b) 60 dias preso.
c) Sem prazo.
d) 10 dias solto.

Questão 3
O IPM é julgado por:

a) Comandante.
b) Ministério Público.
c) Justiça Militar.
d) Sindicante.

FLUXOGRAMAS COMPARATIVOS

Fluxo Geral

Notícia do Fato
↓
IPI
↓
┌──────────────────────┐
↓ ↓
Arquiva Sindicância
↓
┌──────────────┐
↓ ↓
Arquiva PAD
↓
Sanção

Comparativo Simplificado

IPI → Informal → Sem sanção
Sindicância → Formal investigatória → Pode gerar PAD
PAD → Processo sancionador → Aplica penalidade
PAT → Técnico → Pode gerar ressarcimento
IPM → Penal → Pode gerar ação penal

RECURSOS (ART. 107 AO 110)

Título III
Recursos
Capítulo I
Natureza dos Recursos

Art. 107. Recurso é o direito concedido ao militar que se julgue prejudicado, injustiçado ou ofendido por superiores hierárquicos, na esfera disciplinar. Parágrafo único. São espécies de recursos:
I – reconsideração de ato; e
II – recurso disciplinar.
Art. 108. A apresentação dos recursos deverá ser feita individualmente e tratar de caso específico, limitando-se aos fatos que o motivaram, bem como fundamentar-se em novos argumentos, provas ou documentos comprobatórios e elucidativos.
§ 1º O prazo para apresentação de recurso pelo militar que se encontra executando serviço ou ordem que impeçam sua apresentação começa a ser contado depois de cessadas tais situações.
§ 2º O recurso que contrariar as prescrições do CEDIME será considerado prejudicado pela autoridade a quem for destinado, cabendo-lhe mandar publicar sua decisão em boletim, fundamentadamente, e após arquivá-lo.
§ 3º A interposição de recurso por outro não impedirá análise, salvo se comprovada má-fé.
§ 4º À tramitação de recurso deverá ser atribuído regime de urgência, em todos os escalões.
§ 5º Para cada decisão serão admitidos um pedido de reconsideração de ato e um recurso disciplinar correspondente.

Espécies:

- Reconsideração de ato

Capítulo II
Reconsideração de Ato

Art. 109. Reconsideração de ato é o recurso por meio do qual o militar que se julgue prejudicado ou injustiçado solicita à autoridade que proferiu o ato que reexamine sua decisão e a reconsidere.
§ 1º O pedido de reconsideração de ato deverá ser encaminhado pela autoridade a quem o requerente estiver diretamente subordinado, no prazo máximo de 8 dias, a contar da data em que o militar for cientificado formalmente da publicação da decisão punitiva.
§ 2º A autoridade autora do ato disciplinar deverá decidir se o reconsidera ou o mantém, no prazo máximo de 15 dias, por meio de Decisão ao Recurso de Reconsideração de Ato, com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos.
§ 3º Após a publicação da Decisão ao Recurso de Reconsideração de Ato, o acusado deverá ser imediatamente notificado para, querendo, apresentar recurso disciplinar.

- Recurso disciplinar

Capítulo III
Recurso Disciplinar

Art. 110. O recurso disciplinar é interposto pelo militar que se julgue prejudicado, injustiçado ou ofendido, e será avaliado pelo superior imediato da autoridade contra quem é apresentado.
§ 1º O recurso disciplinar só é cabível após a Decisão ao Recurso de Reconsideração de Ato ter sido publicada em boletim, dando ciência ao recorrente ou, ainda, quando não for observado o prazo de que fala o § 2º do art. 109 desta norma.
§ 2º O recurso disciplinar deverá ser interposto perante a autoridade que indeferiu o Recurso de Reconsideração de Ato, no prazo de até 8 dias, a contar da data em que o militar foi cientificado formalmente da publicação da Decisão ao Recurso de Reconsideração de Ato.
§ 3º A autoridade recorrida poderá emitir pronunciamento e juntar documentos ao recurso interposto, encaminhando-o com toda a documentação à autoridade competente para julgar a súplica, no prazo máximo de 5 dias a contar da data em que foi cientificada formalmente.
§ 4º A autoridade deverá proferir Decisão ao Recurso Disciplinar no prazo máximo de 20 dias, computado o prazo do parágrafo anterior, por ato motivado, com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos.
§ 5º Recebido o recurso disciplinar, a autoridade competente para solucioná-lo deverá decidir pelo afastamento temporário do recorrente da subordinação direta da autoridade recorrida, desde que requerido e devidamente fundamentado.
§ 6º Após a publicação da Decisão ao Recurso Disciplinar, a autoridade recorrida e o acusado deverão ser imediatamente notificados.

Devem ser interpostos após publicação da decisão.

INCLUSÃO E CANCELAMENTO DE SANÇÃO (ART. 111 AO 116)

Título IV
Inclusão e Cancelamento de Sanção Disciplinar
Capítulo I
Inclusão da Sanção Disciplinar em Ficha Individual

Art. 111. Transitada em julgado a decisão que determina aplicação de sanção disciplinar ao militar, a autoridade delegante deverá emitir Termo de Inclusão de Sanção, que será publicado em boletim e autoriza o cumprimento da decisão, se for o caso, bem como a modificação da ficha individual do militar.
§ 1º No caso de transferência a bem da ética e disciplina, o Termo de Inclusão de Sanção será publicado juntamente com a respectiva homologação, se houver.

§ 2º Não haverá a emissão de Termo de Inclusão de Sanção no caso de sanção de advertência.
§ 3º Caso o militar tenha sido transferido para outra unidade antes do trânsito em julgado do PAD que responde, caberá ao comandante da OBM que o receber emitir o Termo de Inclusão de Sanção.
Art. 112. O Termo de Inclusão da Sanção conterá:
I – relatório, com a síntese das principais ocorrências do processo;
II – fundamentação, com a descrição do fato apurado e a sanção imposta;
III – forma e local do cumprimento da sanção, quando for o caso;
IV – comportamento militar em que a Praça punida ingressa ou permanece; e
V – ordem de publicação do Termo de Inclusão de Sanção em boletim.
Capitulo II Cancelamento da Sanção Disciplinar.
Art. 113. Cancelamento de sanção disciplinar é o direito concedido ao militar de tê-la excluída de sua ficha individual de informações funcionais.
Parágrafo único. Deverão constar na ficha individual de informações funcionais do militar, na lateral direita da punição cancelada e apagada, o número e a data do boletim de cancelamento da punição.
Art. 114. O cancelamento da sanção disciplinar será feito, mediante requerimento, ao militar que tenha completado, sem qualquer outra punição, as seguintes condições:
I – 5 anos de efetivo serviço, no caso de sanção disciplinar de prestação de serviço de natureza preferencialmente operacional ou transferência a bem da ética e disciplina; e
II – 4 anos de efetivo serviço, quando a sanção disciplinar for reprimenda ou repreensão.
Parágrafo único. O cancelamento do registro de punição não interfere nos prazos para as mudanças de comportamento.
Art. 115. O Subcomandante Geral poderá, independentemente das condições estabelecidas no artigo anterior, cancelar uma ou todas as sanções disciplinares aplicadas ao militar que tenha prestado relevantes serviços à Corporação, comprovado perante a Comissão de Promoção de Praças – CPP ou Comissão de Promoção de Oficiais – CPO, conforme o caso, e desde que o ato disciplinar não seja de autoria do Governador do Estado ou do Comandante Geral, devendo o ato ser encaminhado para homologação do Comandante Geral.
Art. 116. As sanções escolares aplicadas aos alunos dos cursos de formação poderão ser canceladas, de ofício ou mediante requerimento, por ocasião da conclusão do curso, a critério do Comandante do órgão de Ensino da Corporação.

- Termo de Inclusão da Sanção após trânsito administrativo.
- Possibilidade de cancelamento conforme requisitos normativos.

CONCLUSÃO TÉCNICA

Título V
Disposições Finais

Art. 117. Nos casos em que um dos envolvidos se negar em apor o ciente nas notificações, termo acusatório, termo de solução, Termo de Inclusão de Sanção e outros, sua assinatura será suprida pelas assinaturas de duas testemunhas que presenciarem a recusa.
Art. 118. A substituição do sindicante, encarregado ou membro do CED deverá ser feita por meio de portaria publicada em BGE ou BGRE, conforme o caso, cientificando o acusado, disciplinando ou sindicado.
Art. 119. Em todos os casos, até o prazo prescricional da aplicação da sanção disciplinar, as autoridades dos incisos I, III, IV, V e VIII do art. 4º desta norma poderão determinar, por meio de despacho fundamentado, que seja saneado o procedimento ou processo, ou ainda a realização de

novas diligências, podendo a autoridade competente proferir nova solução, caso julgue necessário.
Art. 120. Todos os processos e procedimentos disciplinares deverão ser encaminhados ao Comando de Correições e Disciplina, para controle e arquivo.
Art. 121. Aplicam-se subsidiariamente a esta norma, entre outras, o previsto Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Goiás, no Código de Processo Penal Militar e na Lei Estadual n. 13.800, de 18 de janeiro 2001, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado de Goiás.
Art. 122. Os casos omissos ou não previstos nesta norma serão dirimidos pelo Comando Geral do CBMGO.

A NA-25 consolida:

- Estrutura hierarquizada de competência
- Regras claras de prazo
- Formalização obrigatória de decisões
- Garantias de contraditório e ampla defesa
- Integração com o CEDIME

Esta complementação passa a integrar oficialmente a apostila para fins de estudo, aplicação prática e prova interna do CBMGO.

GABARITO COMENTADO QUIZ

IPI

Questão 1 – C

A) Incorreta – A IPI não possui natureza sancionadora, pois não aplica penalidades.

B) Incorreta – Não exige contraditório pleno por não haver acusação formal.

C) Correta – Trata-se de procedimento investigatório informal e preparatório.

D) Incorreta – Não substitui o PAD, apenas pode antecedê-lo.

Questão 2 – B

A) Incorreta – O arquivamento é possível quando inexistem indícios.

B) Correta – Pode resultar em arquivamento fundamentado.

C) Incorreta – Não gera prescrição automática.

D) Incorreta – Não aplica penalidade.

Questão 3 – C

A) Incorreta – A simples requisição de provas não impõe instauração imediata de PAD.

B) Incorreta – Não há ampla defesa plena nessa fase.

C) Correta – Não possui natureza acusatória.

D) Incorreta – Não aplica penalidade.

SINDICÂNCIA

Questão 1 – B

A) Incorreta – Não é procedimento penal.

B) Correta – Pode recomendar instauração de PAD.

C) Incorreta – Não aplica exclusão automaticamente.

D) Incorreta – Exige portaria.

Questão 2 – C

A) Incorreta – O dever de agir impõe providência.

B) Incorreta – Não aplica pena criminal.

C) Correta – Deve determinar instauração de IPM.

D) Incorreta – Não se arquiva diante de indício de crime.

Questão 3 – B

A) Incorreta – Não é ilimitado.

B) Correta – 30 dias prorrogável mediante justificativa.

C) Incorreta – Não é prazo fixo de 90 dias.

D) Incorreta – Admite prorrogação fundamentada.

PAD

Questão 1 – C

A) Incorreta – Citação é obrigatória.

B) Incorreta – Não é inquisitivo puro.

C) Correta – Exige contraditório e ampla defesa.

D) Incorreta – Admite produção probatória.

Questão 2 – C

A) Incorreta – Não é de 2 anos.

B) Incorreta – Não é imprescritível.

C) Correta – Prescrição de 4 anos.

D) Incorreta – Existe prazo legal.

Questão 3 – B

A) Incorreta – Deve assegurar defesa.

B) Correta – Nomeação de defensor garante ampla defesa.

C) Incorreta – Não há arquivamento automático.

D) Incorreta – Não há suspensão indefinida.

PAT

Questão 1 – B

A) Incorreta – Não é processo penal.

B) Correta – Pode gerar ressarcimento.

C) Incorreta – Não aplica prisão.

D) Incorreta – Deve assegurar defesa.

Questão 2 – B

A) Incorreta – Há prazo prescricional.

B) Correta – Prescrição de 4 anos.

C) Incorreta – Imprescritibilidade apenas em hipóteses específicas.

D) Incorreta – Não é 1 ano.

Questão 3 – B

A) Incorreta – Parecer técnico é essencial.

B) Correta – Elemento fundamental para decisão.

C) Incorreta – Não substitui decisão.

D) Incorreta – Não é sigiloso absoluto.

IPM

Questão 1 – C

A) Incorreta – Não aplica pena.

B) Incorreta – Não forma culpa judicial.

C) Correta – Apura crime militar.

D) Incorreta – Não substitui PAD.

Questão 2 – A

A) Correta – 20 dias preso.

B) Incorreta – Não é 60 dias.

C) Incorreta – Possui prazo legal.

D) Incorreta – Não é 10 dias solto.

Questão 3 – C

A) Incorreta – Comandante não julga crime.

B) Incorreta – MP não julga.

C) Correta – Justiça Militar julga.

D) Incorreta – Sindicante não julga crime.

Ampla Defesa e Contraditório no Processo Administrativo Disciplinar (PAD)

1. Introdução às Garantias Constitucionais no PAD

No ordenamento jurídico brasileiro, o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) não é um espaço de exercício arbitrário do poder estatal, mas sim um rito condicionado ao respeito estrito às garantias fundamentais. A espinha dorsal desse procedimento repousa no texto constitucional:

"A Constituição garante aos acusados em geral a ampla defesa e o contraditório com os meios e recursos a ele inerentes." (Artigo 5º, CF)

Como Especialista em Direito Administrativo, sublinho que a mitigação dessas garantias no âmbito disciplinar é **inaceitável**. Para que o Estado exerça seu poder punitivo de forma legítima, é imperativo que o servidor tenha acesso a uma "garantia completa". A ausência de uma defesa técnica e técnica robusta compromete a busca pela **Verdade Material** e fere a dignidade do acusado, transformando o processo em um mero formalismo autoritário em vez de um instrumento de justiça.

2. A Divergência Jurisprudencial: STJ vs. STF

A obrigatoriedade da defesa técnica por advogado no PAD foi palco de um histórico embate interpretativo entre as cortes superiores, revelando visões distintas sobre a extensão dos direitos individuais frente à celeridade administrativa.

Tribunal	Posicionamento Principal	Consequência Jurídica
STJ	Estabeleceu, via súmula, que a presença de advogado é **obrigatória** em todas as fases do PAD.	A falta de defesa técnica por profissional habilitado gerava a **anulação total** do processo administrativo.
STF	Em uma decisão considerada **política e precipitada**, entendeu que a presença de advogado não é imprescindível.	O PAD é mantido como válido mesmo com autodefesa ou revelia; o servidor pode ter um **defensor dativo**, mas este não será necessariamente um advogado.

3. Súmula Vinculante nº 5 e a Atuação da OAB

A controvérsia foi consolidada pelo Supremo Tribunal Federal através da **Súmula Vinculante nº 5**, que dita: *"A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição"*.

Em 2016, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) buscou a revisão deste entendimento, alegando prejuízos à ampla defesa. O julgamento dividiu a Corte, conforme detalhado abaixo:

- **Pela manutenção da Súmula (Votos vencendo a tese da OAB):**
  - **Ministros: Ricardo Lewandowski**, **Luís Roberto Barroso**, **Teori Zavascki**, **Rosa Weber**, **Dias Toffoli** e **Gilmar Mendes**.
  - **Órgãos:** Procuradoria-Geral da República (PGR) e Advocacia-Geral da União (AGU).
  - **Argumento Central:** A Corte considerou que o tema já foi **debatido à exaustão** e que meros descontentamentos ou divergências quanto ao conteúdo do verbete não justificam a reabertura das discussões.
- **Pela revisão da Súmula (Votos favoráveis à tese da OAB):**
  - **Ministros: Marco Aurélio** (Relator), **Edson Fachin**, **Luiz Fux**, **Celso de Mello** e **Cármen Lúcia**.

- **Argumento Central:** O Relator apontou a existência de um **vício formal** na edição da súmula e a necessidade premente de assegurar a defesa técnica como pilar do Estado de Direito.

4. O Desequilíbrio Processual e a Vulnerabilidade do Servidor
A doutrina especializada aponta que a dispensa do advogado cria um cenário de profunda injustiça processual. O desequilíbrio manifesta-se em três eixos fundamentais:

1. **Assimetria de Forças:** Há uma disparidade evidente, pois a Administração Pública mobiliza todo o seu **corpo jurídico especializado** para sustentar a acusação, enquanto o servidor, muitas vezes leigo, é forçado a enfrentar a máquina estatal sem paridade de armas.
2. **Vulnerabilidade Técnica:** O servidor encontra-se em situação de fragilidade extrema ao prestar depoimentos ou produzir provas. Sem o auxílio de um profissional que domine o rito processual e a legislação, o acusado torna-se incapaz de fiscalizar a legalidade dos atos.
3. **Finalidade da Defesa Adequada:** A defesa técnica não visa o interesse corporativo de ampliar o mercado de trabalho dos advogados. O foco é garantir uma proteção jurídica digna ao servidor público — que é, em última análise, aquele que atua diariamente como o **guardião do interesse público** e da sociedade.

5. A Defensoria Pública e o Equilíbrio do "Jogo" Processual
Para restaurar a justiça nos casos em que o servidor não possui condições financeiras para contratar um patrono particular, a solução reside na atuação institucional da Defensoria Pública. A presença do defensor público é o que permite alcançar o **"equilíbrio perfeito do jogo"**, garantindo a **fiscalização permanente da ordem jurídica**. Como garantidora de direitos, a Defensoria assegura que o conhecimento técnico seja aplicado em favor do acusado, impedindo que a hipossuficiência econômica se transforme em uma condenação antecipada por falta de defesa qualificada.
6. Conclusão e Pontos-Chave
Para fins de fixação e revisão, destacam-se os seguintes pontos fundamentais sobre o tema:

- **Regra Atual:** A **Súmula Vinculante nº 5** do STF torna a defesa técnica por advogado **facultativa** no PAD, prevalecendo sobre o antigo entendimento do STJ.
- **Conflito Institucional:** Enquanto o STJ priorizava a nulidade por falta de advogado, o STF adotou uma postura política que valida o processo mesmo em casos de autodefesa ou revelia.
- **A Armadilha do Defensor Dativo:** No cenário atual, o acusado pode ser assistido por um "defensor dativo" que não possui formação jurídica (OAB), o que acentua a sua vulnerabilidade técnica.
- **Tendência Doutrinária:** Existe uma forte pressão para a flexibilização do entendimento do STF, visando tornar o defensor técnico

indispensável, especialmente em momentos críticos como a produção de provas e depoimentos, para restabelecer a igualdade processual.

Inquérito Policial Militar (IPM) e Indiciamento

1. Introdução e Finalidade do IPM

O Inquérito Policial Militar (IPM) é o procedimento administrativo de caráter instrucional e informativo, cuja finalidade precípua é a apuração de fato que, em tese, configure crime militar, bem como de sua autoria. O objetivo central é fornecer ao titular da ação penal (Ministério Público) o **lastro mínimo probatório** (justa causa) indispensável para o oferecimento da denúncia.

As normas fundamentais que regem o IPM estão esculpidas nos **Artigos 9º ao 28º do Código de Processo Penal Militar (CPPM)**. Como base doutrinária para este estudo, adotamos a obra "Manual de Processo Penal Militar", de Cícero Robson Coimbra.

Nota do Professor: Embora o senso comum ou transcrições informais possam mencionar o Código Penal Militar (CPM) como regente dos prazos e ritos, atente-se para o fato de que o CPM define o crime, enquanto o **CPPM** estabelece estritamente o rito procedimental do inquérito. Em provas, não confunda a norma substantiva com a processual.

---

2. Prazos de Conclusão do Inquérito

O CPPM estabelece prazos peremptórios para a conclusão das investigações, variando conforme o status de liberdade do investigado. Memorize a tabela abaixo:

Condição do Investigado	Prazo Inicial	Prorrogação	Observação Pedagógica
Investigado Solto	**40** dias	+ **20** dias	A prorrogação deve ser solicitada à autoridade judiciária.
Investigado Preso	**20** dias	**Improrrogável**	O prazo conta-se a partir do **dia da prisão**.

Importante: O descumprimento do prazo com o investigado preso enseja, via de regra, o relaxamento da prisão por excesso de prazo.

---

3. Características Essenciais do IPM

Como especialista, destaco três pilares que definem a natureza jurídica deste procedimento:

- **Inquisitorial:** Diferente da fase judicial, no IPM não vigora a plenitude do contraditório ou a ampla defesa técnica. Trata-se de um procedimento de colheita de provas. Contudo, o investigado goza de **defesa limitada**, o que inclui o direito ao silêncio e a assistência de advogado.
- **Indisponível e Oficial:** Esta característica desdobra-se em dois conceitos. Primeiramente, a condução é exclusiva da **Autoridade de Polícia Judiciária Militar** (Oficialidade). Segundo, uma vez instaurado, o encarregado não pode arquivar os autos por conta própria; tal prerrogativa é exclusiva do Judiciário (Indisponibilidade, conforme inteligência do Art. 24 do CPPM).
- **Sigiloso:** O sigilo é a regra para assegurar a eficácia das diligências. No entanto, este sigilo não é absoluto, possuindo três exceções

legais: **Juízes**, membros do **Ministério Público** e **Advogados** (estes últimos com as prerrogativas e ressalvas detalhadas adiante).

---

4. Prerrogativas e Restrições da Advocacia no IPM

A atuação do causídico no IPM é balizada pelo Estatuto da Advocacia e pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Direitos e Acesso (Súmula Vinculante 14 do STF):

- O advogado tem o direito de examinar os autos, mesmo sem procuração (salvo em casos de sigilo judicial extremo), tendo acesso a todas as provas e diligências **já formalmente incorporadas (juntadas)** ao inquérito.
- Direito de acompanhar seu cliente durante o interrogatório, podendo formular perguntas após a inquirição do encarregado.

Restrições Importantes:

- O acesso **não se estende** a diligências em curso ou exames periciais ainda não concluídos e não encartados nos autos.
- O advogado não possui o direito subjetivo de acompanhar a oitiva de testemunhas ou da vítima, salvo se houver expressa autorização do encarregado, visando não comprometer a fidedignidade dos depoimentos.

---

5. Diligências do Encarregado

Para a formação de seu convencimento, o Encarregado do IPM possui autonomia para realizar atos instrutórios, tais como:

1. **Acareação:** Colocar frente a frente pessoas cujos depoimentos sejam divergentes.
2. **Reconstituição do Local:** Reprodução simulada dos fatos (desde que não fira a moralidade ou a ordem pública).
3. **Representação por Prisões:** O encarregado não decreta prisões temporárias ou preventivas; ele deve **representar (solicitar)** a medida ao Juiz de Direito ou Juiz Federal Militar competente.
4. **Exames e Perícias:** Requisição de exames de corpo de delito e perícias técnicas especializadas.

---

6. Condições e Fundamentação para o Indiciamento

O indiciamento é o ato administrativo formal por meio do qual a autoridade aponta alguém como provável autor do crime. É um "divisor de águas": o indivíduo deixa de ser mero investigado para se tornar **indiciado**, com todas as consequências de registro daí advindas.

- **Os Pilares Gêmeos:** O indiciamento jamais deve ser arbitrário. Ele exige a presença de indícios suficientes de **Autoria** (quem praticou) e prova da **Materialidade** (existência do crime).
- **O Relatório Minucioso:** Ao final, o encarregado elabora um relatório detalhando os atos comprobatórios. Se os pilares gêmeos estiverem presentes, o indiciamento é o caminho regular.

Excludentes de Ilicitude e Culpabilidade: Caso a instrução revele, de forma cristalina, que o Policial Militar ou Bombeiro Militar agiu amparado por uma excludente de ilicitude (ex: legítima defesa) ou excludente de culpabilidade (ex: coação irresistível), o encarregado deve apontar tal circunstância em seu relatório. Nestes casos, o encarregado deve concluir pela ausência de responsabilidade criminal, **abstendo-se de realizar o indiciamento**.

---

7. O Papel da Autoridade Delegante e a Avocação

Após o encerramento do relatório pelo encarregado, a autoridade delegante (comandante que determinou a abertura do IPM) poderá:

1. **Concordar** integralmente com o relatório.
2. **Discordar** de forma fundamentada das conclusões do encarregado.
3. **Determinar o retorno dos autos** para que novas diligências sejam realizadas, caso entenda que há pontos obscuros.

FIQUE ATENTO (Foco na Prova): Artigo 22 do CPPM – Avocação A autoridade delegante possui o poder-dever de **avocar** os autos. A avocação é o ato de "chamar para si" a condução direta do inquérito, assumindo a presidência do procedimento a qualquer tempo, o que reforça o princípio da hierarquia no âmbito da Polícia Judiciária Militar.

---

8. Referências Bibliográficas Recomendadas

Para o sucesso em certames e atuação profissional, recomenda-se a consulta sistemática a:

- **Cícero Robson Coimbra:** *Manual de Processo Penal Militar*.
- **Jorge Cesar de Assis:** Obras doutrinárias de referência no Direito Militar.

Guia Educativo: Entendendo a Sindicância no Serviço Público

1. Introdução: O que é Sindicância?

A sindicância é o procedimento administrativo fundamental para a apuração de irregularidades no serviço público. Trata-se de um instrumento de instrução que visa esclarecer fatos e identificar a autoria de condutas que violem os deveres funcionais.

Sindicância pode resultar em demissão? A resposta juridicamente precisa é: **depende do regime jurídico e do vínculo do servidor**.

- **Servidores Estatutários (Federais e do Paraná):** Possuem vínculo de estabilidade. Nestes casos, a sindicância **não** resulta em demissão. Para o desligamento, a administração é obrigatoriamente vinculada à instauração de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD).

- **Contratados via PSS (Lei 108/2005):** Possuem vínculo contratual temporário. Neste regime, a sindicância (do tipo sumária) pode, sim, resultar na **rescisão do contrato**, o que equivale ao desligamento do profissional.

---

2. A Sindicância na Lei Federal nº 8.112 (Servidores Federais)
No âmbito da União, a sindicância é regida pelo **Artigo 145 da Lei nº 8.112/90**. Esta modalidade possui um caráter híbrido, podendo ser preparatória (para um PAD) ou punitiva (para faltas leves).
Referência Legal: Art. 145 da Lei 8.112/90 Da sindicância poderá resultar:

1. Arquivamento do processo;
2. Aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 dias;
3. Instauração de processo disciplinar (PAD).

Nota Técnica: O limite punitivo direto da sindicância federal é a suspensão de 30 dias. Se a gravidade do fato sugerir uma suspensão superior a esse prazo ou a demissão, a comissão deve obrigatoriamente recomendar a abertura de PAD.
---
3. A Sindicância na Lei Estadual nº 6.174 (Estado do Paraná)
Para os servidores estatutários do Paraná, a sindicância é estritamente **investigativa**. Conforme os Artigos 212 e 213, ela não possui caráter punitivo próprio, servindo apenas para colher provas iniciais.
A Restrição dos Quesitos: Diferente de outros regimes, a comissão sindicante no Paraná possui uma limitação técnica rigorosa: o relatório final **deve limitar-se a responder os quesitos (perguntas)** formulados sobre o fato. A comissão não deve propor penalidades, mas sim instruir a autoridade sobre a existência da irregularidade e indícios de autoria.
Encaminhamentos do Relatório (Art. 212):

1. **Fato não irregular:** Sugestão de arquivamento.
2. **Fato irregular sem autoria definida:** Sugestão de arquivamento por insuficiência de indícios.
3. **Fato irregular com indícios de autoria:** Indicação dos dispositivos violados e sugestão de abertura de PAD.

Atenção Especial: Por ser meramente investigativa, o servidor aqui figura muitas vezes como testemunha ou objeto de apuração, e não como "indiciado".
---
4. A Sindicância na Lei nº 108/2005 (Contratos PSS)
Para os contratados por tempo determinado (Processo Seletivo Simplificado), o rito é a **Sindicância Sumária**, também conhecida na prática administrativa como "Sindicância Disciplinar". Este regime é regido pela **Lei 108/2005**, suplementada pela **Lei 14.020**.
Diferente dos estatutários, esta sindicância tem natureza célere e punitiva, sendo o instrumento hábil para encerrar o vínculo contratual.
Quadro Comparativo de Ritos e Prazos

Característica	Sindicância Lei 108/2005 (PSS)	Sindicâncias Estatutárias (8.112 e 6.174)
Nomenclatura Comum	Sindicância Sumária / Disciplinar	Sindicância Investigativa / Administrativa
Prazo de Duração	30 dias	Conforme designação (geralmente 30 a 60 dias)
Penalidades	Advertência, **Repreensão** e **Rescisão**	Arquivamento, Advertência, Suspensão (até 30d) ou PAD
Desfecho Máximo	Rescisão do Contrato	Instauração de PAD

---

5. Princípios Fundamentais: Ampla Defesa e Contraditório

A observância dos princípios constitucionais varia conforme a natureza da sindicância:

- **Nas Sindicâncias Punitivas (Lei 8.112 e Lei 108/2005):** O direito à ampla defesa e ao contraditório deve ser garantido **durante** o rito da sindicância, sob pena de nulidade absoluta, uma vez que o resultado pode ser uma sanção imediata (advertência, suspensão ou rescisão).
- **Na Sindicância Investigativa (Lei 6.174):** Como este rito "não tem o condão de punir", o contraditório pleno é legalmente deslocado para a fase do PAD. No entanto, o rigor técnico na colheita de provas é essencial, pois qualquer vício na sindicância pode contaminar o PAD subsequente.

---

6. Resumo das Modalidades

Para consulta rápida das comissões:

Lei Federal 8.112: Pode punir levemente (limite 30 dias de suspensão) ou preparar o PAD.

Lei Estadual 6.174 (PR): Apenas investiga. Limita-se a responder quesitos. Jamais pune.

Lei 108/2005 (PSS): Disciplinar e sumária. É o instrumento que permite a rescisão contratual.

---

7. Conclusão e Recomendações para Comissões

O erro mais comum e perigoso cometido por comissões sindicantes é o **desvio de finalidade**. Aplicar uma punição em uma sindicância regida pela Lei 6.174 (Paraná) gera a **nulidade imediata** de todo o processo, podendo resultar em responsabilidade administrativa para os próprios membros da comissão.

Diretrizes Finais:

1. **Rigor Terminológico:** Utilize "Rescisão" para PSS e reserve "Demissão" para o desfecho de PADs estatutários.
2. **Rigor na Lei 6.174:** A comissão não é juíza. Responda aos quesitos fáticos e sugira o PAD ou arquivamento; nunca a punição direta.
3. **Fundamentação:** Todo relatório deve citar expressamente a base legal correspondente (Art. 145 da 8.112, Art. 212 da 6.174 ou Art. 15 da 108/2005).

A integridade do poder disciplinar da Administração Pública depende do respeito estrito aos ritos processuais e às garantias fundamentais do acusado.

Relatório Técnico Jurídico: Análise das Modalidades e Procedimentos da Sindicância Administrativa

1. Introdução e Contextualização

A sindicância administrativa constitui-se como um instrumento essencial do Direito Administrativo Disciplinar, vocacionado à apuração de irregularidades e faltas funcionais no âmbito da Administração Pública. Sua precípua função é assegurar a manutenção da ordem, da disciplina e da legalidade institucional, servindo como um mecanismo de controle que permite ao Estado identificar desvios de conduta e aplicar as sanções pertinentes. Este relatório visa detalhar suas nuances procedimentais, garantindo que a autoridade competente adote o rito adequado para a preservação do interesse público e da justiça administrativa.

2. Modalidades de Sindicância: Investigação vs. Punitiva

Historicamente, a doutrina, sob a égide de expoentes como Hely Lopes Meirelles, aponta que a sindicância em seu sentido clássico possuía natureza meramente inquisitorial e preparatória. Contudo, observou-se um fenômeno de "desvirtuamento" (evolução funcional) deste instituto, que passou a comportar também uma vertente punitiva para infrações de menor potencial ofensivo. Em ambos os casos, o procedimento é conduzido por uma comissão composta por **dois ou três servidores**.

As distinções fundamentais entre as modalidades são apresentadas a seguir:

Critério de Comparação	Sindicância de Investigação	Sindicância Punitiva
Objetivo Central	Investigar a materialidade de fatos de autoria desconhecida.	Apurar e punir faltas leves de autoria conhecida.
Natureza do Procedimento	Procedimento administrativo que segue os moldes de um inquérito policial.	Processo administrativo simplificado e célere.
Direito a Ampla Defesa e Contraditório	Dispensáveis, pois o foco reside no "fato" e não há acusado formal.	Indispensáveis para a validade do ato sancionatório e proteção do "sujeito".

Exemplo Prático e a Busca pela Verdade Real: A necessidade da fase investigativa é elucidada pelo desaparecimento de um notebook em repartição pública. Antes de qualquer imputação, a comissão deve verificar se ocorreu o crime de **Peculato** (apropriação indevida por servidor), se houve um erro administrativo ou um mero equívoco no acautelamento do bem por parte da equipe de conservação. Sem a prévia investigação da autoria e materialidade, a Administração incorreria em arbítrio ao processar indiscriminadamente todos os lotados no setor.

3. O Regime da Lei 8.112/90 e a Sindicância Punitiva

No regime jurídico dos servidores públicos civis da União (Lei 8.112/90), o Artigo 145 sistematiza a sindicância como um rito punitivo para faltas consideradas leves. A legislação estabelece limites objetivos para a aplicação direta de sanções através deste rito, sendo as penas máximas cabíveis:

- **Pena de advertência.**
- **Pena de suspensão por até 30 dias.**

Qualquer infração que, em tese, demande penalidade superior a este teto, exige a observância do rito mais robusto do Processo Administrativo Disciplinar (PAD).

4. Fluxo de Resultados e Desfechos (Art. 145 da Lei 8.112/90)

Ao término dos trabalhos, a comissão sindicante deverá apresentar relatório conclusivo. Com fulcro no Artigo 145, os resultados possíveis são:

1. **Arquivamento do Processo (Inciso I):** Aplicável quando não restarem comprovadas a materialidade ou a autoria da infração, ou quando o fato apurado não constituir ilícito administrativo.
2. **Aplicação de Penalidade (Inciso II):** Desfecho adotado quando ficar comprovada a autoria de falta leve, resultando exclusivamente em advertência ou suspensão de até 30 dias.
3. **Instauração de Processo Disciplinar (Inciso III):** Providência mandatória quando a instrução revelar que a infração cometida é de natureza grave, exigindo rito processual mais complexo para aplicação de sanções mais severas.

5. A Transição para o Processo Administrativo Disciplinar (PAD)

A sindicância possui competência punitiva limitada. Conforme preceitua o Artigo 146 da Lei 8.112/90, caso a instrução da sindicância revele indícios de infração cuja gravidade atraia sanções superiores a 30 dias de suspensão (tais como demissão ou cassação de aposentadoria), a autoridade deve, obrigatoriamente, **interromper** o rito da sindicância.

Neste cenário, encerra-se o procedimento célere e instaura-se imediatamente o PAD. O PAD é o fórum adequado para a apuração de faltas graves, oferecendo maior amplitude instrutória e rigor procedimental, compatíveis com a gravidade da sanção pretendida.

6. Garantias Processuais do Acusado

A higidez do processo administrativo disciplinar depende do estrito cumprimento das garantias constitucionais:

- **Na Sindicância Investigativa:** Por ser voltada à elucidação do fato ("o que aconteceu?"), e inexistindo imputação subjetiva, as garantias de ampla defesa e contraditório são diferidas.
- **Na Sindicância Punitiva:** A partir do momento em que o servidor é identificado como acusado, o contraditório e a ampla defesa tornam-se condições *sine qua non* para a validade da sanção. A inobservância desses preceitos acarreta a nulidade absoluta do procedimento, ferindo o princípio do devido processo legal.

7. Considerações Finais

A sindicância administrativa cumpre um papel de triagem e justiça administrativa. Enquanto instrumento de investigação, evita o constrangimento de acusações infundadas; enquanto rito punitivo, garante celeridade na correção de desvios leves. A correta aplicação dos artigos 145 e 146 da Lei 8.112/90, somada à compreensão doutrinária da evolução deste instituto, assegura que a Administração Pública atue com eficiência, respeitando os direitos fundamentais dos servidores e a busca incessante pela verdade real.

PAD, Sindicância e os Direitos do Servidor Público

1. Introdução: O Conhecimento como Ferramenta de Defesa
O conhecimento técnico sobre o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e a Sindicância não é apenas uma formalidade acadêmica, mas a ferramenta mais poderosa de defesa que o servidor público possui. Compreender esses institutos é fundamental para que você, servidor, possa **exigir o cumprimento de seus direitos fundamentais** e apresentar argumentos jurídicos sólidos contra eventuais abusos de autoridade ou perseguições disfarçadas de legalidade. Estar bem informado é o primeiro passo para garantir que a sua trajetória no serviço público não seja manchada por decisões arbitrárias.
2. Instrumentos de Apuração: Sindicância vs. PAD
A Administração Pública dispõe de ritos distintos para apurar faltas funcionais. O servidor deve estar atento ao instrumento utilizado, pois cada um possui limites rígidos de atuação.

Característica	Sindicância	Processo Administrativo Disciplinar (PAD)
Complexidade	Simples e sumária	Complexo e formal (Rito rigoroso)
Finalidade	Apuração de irregularidades cotidianas	Apuração de infrações de alta gravidade
Celeridade	Rápido e com baixa burocracia	Trâmite burocrático e detalhado
Penalidade Máxima	Suspensão de até 30 dias	Demissão e cassação de direitos

⚠️ **ALERTA DE DEFESA:** É uma nulidade absoluta e um direito inegociável do servidor: a Sindicância **jamais** pode resultar na penalidade de demissão. Se a Administração pretende aplicar a pena máxima, o rito obrigatório é o PAD.
3. O Dever de Apurar da Autoridade e a Prevaricação
A autoridade administrativa não possui margem de escolha ao se deparar com uma irregularidade; ela atua sob o regime de **obrigação vinculada**. Isso significa que existe **zero discricionariedade**: ao tomar ciência de um fato, o superior deve instaurar a apuração imediatamente.
"A omissão da autoridade em investigar uma irregularidade sob o pretexto de critérios pessoais configura o crime de prevaricação. A autoridade não pode se eximir do dever de averiguar os fatos, sob pena de ser ela própria responsabilizada administrativamente e penalmente por sua inércia."
4. Penalidades Aplicáveis via PAD
Para assegurar a ampla defesa e o contraditório diante de sanções que impactam severamente a vida do servidor, a lei exige a instauração do rito completo do PAD para a aplicação das seguintes penalidades:

- Suspensão superior a 30 dias;
- Demissão do cargo;
- Cassação de aposentadoria ou de disponibilidade;
- Destituição de cargo em comissão.

5. Denúncias Anônimas e a Súmula 611 do STJ

Embora a denúncia anônima possa ser o ponto de partida, ela não autoriza a abertura automática de um processo punitivo. O servidor deve vigiar o cumprimento dos seguintes requisitos:

- **Súmula 611 do STJ:** A instauração do PAD baseada em denúncia anônima é permitida, mas exige motivação clara e deve ser precedida de uma investigação ou sindicância prévia.
- **Poder-Dever de Autotutela:** É o dever da Administração de corrigir seus próprios atos e zelar pela legalidade, mas este poder não é absoluto e deve respeitar as garantias individuais.
- **Justa Causa e Apuração Preliminar:** A abertura do PAD exige a chamada "Justa Causa" — indícios veementes de autoria e materialidade. Caso a Administração instaure um processo sem essa apuração preliminar mínima, o servidor deve exigir o **trancamento do processo** por falta de justa causa.

6. Medida Cautelar: Afastamento Preventivo
Como estratégia para que o servidor não interfira na colheita de provas ou no andamento processual, a autoridade pode determinar o seu afastamento temporário. É vital observar os limites legais:

1. **Natureza Não Punitiva:** O afastamento é cautelar, não é sanção. Portanto, o servidor tem o direito inalienável à manutenção de sua **remuneração integral**.
2. **Prazo Peremptório:** O prazo máximo é de **60 dias**, prorrogável por igual período apenas uma vez (totalizando o limite improrrogável de 120 dias). Exceder este prazo sem justificativa legal constitui abuso.

7. A Comissão Processante: Composição e Requisitos
A validade de todo o PAD depende da correta formação da comissão. O servidor deve conferir se os seguintes critérios foram respeitados:

- **Composição:** Deve ser formada obrigatoriamente por **3 servidores estáveis**.
- **Indicação do Presidente:** A autoridade instauradora deve **designar especificamente** qual dos três membros presidirá os trabalhos.
- **Qualificação do Presidente:** O Presidente deve ocupar **cargo efetivo superior ou de mesmo nível** ao do investigado, ou possuir **nível de escolaridade igual ou superior**.
- **Veto à Subordinação:** É proibida a participação de subordinado na comissão que julga seu próprio chefe; a hierarquia deve garantir a imparcialidade total.

8. Nulidades: Controle Judicial e Administrativo
Qualquer desvio do rito legal torna o processo passível de anulação. O servidor deve estar atento aos vícios que invalidam a pretensão punitiva do Estado.
Controle Judicial

O Poder Judiciário exerce o controle de legalidade, podendo anular atos administrativos que desrespeitem a lei. Além disso, o juiz deve analisar os princípios da **Razoabilidade** e da **Proporcionalidade**, garantindo que a pena não seja excessiva em relação ao fato apurado.
Controle Administrativo e Vícios Insanáveis
A própria Administração tem o dever de anular o processo diante de erros que não admitem correção. São exemplos clássicos de nulidade:

- **Cerceamento de Defesa:** Ocorrerá, por exemplo, se for negado ao servidor o **pedido de vista dos autos** ou o acesso integral às provas;
- **Incompetência da Autoridade:** Quando a penalidade é aplicada por quem não detém o poder legal para tal;
- **Comissão Irregular:** Processos conduzidos por servidores não estáveis;
- **Inobservância do Devido Processo Legal:** Qualquer violação às formalidades essenciais descritas em lei.

9. Conclusão e Orientações Finais
O servidor público deve ter em mente que qualquer punição, por mais leve que pareça (como uma advertência ou suspensão curta), gera reflexos negativos permanentes em sua ficha funcional. Isso pode travar progressões, impedir o acesso a bônus e prejudicar a sua reputação profissional.
Não aceite passivamente procedimentos que pareçam irregulares. Caso perceba que está sendo alvo de métodos escusos ou que seus direitos de defesa estão sendo cerceados, **consulte imediatamente um advogado especializado em Direito Administrativo**. O auxílio técnico especializado é a única forma de garantir que o rigor da lei seja aplicado em seu favor e que a justiça, e não o arbítrio, prevaleça.

Princípios do Processo Administrativo e a Lei 9784/99

Visa estruturar os conhecimentos fundamentais sobre a Lei 9784/99, instrumento essencial para a compreensão da atividade administrativa federal e para o sucesso em exames de alta complexidade.
---
1. Fundamentos do Processo Administrativo
O **processo administrativo** deve ser compreendido como um instrumento jurídico indispensável para a exteriorização da vontade estatal, consistindo em uma sequência lógica e coordenada de atos. É imperativo não confundir "processo" com "procedimento", distinção que a doutrina pátria estabelece com clareza:

Conceito	Definição e Natureza
Processo	É o instrumento propriamente dito; a sequência lógica de atos processuais voltada a um resultado final (decisão).
Procedimento	Refere-se ao rito; é o modo ou a forma específica pela qual cada ato processual deve ser cumprido e executado.

Dica do Consultor: Existe relevante controvérsia doutrinária sobre a **licitação**. Parte dos autores sustenta que a licitação é, tecnicamente, um *procedimento* (um ato coordenado), que se integra ao macroprocesso de contratação pública ao ser somada ao contrato administrativo.
---

2. Âmbito de Aplicação da Lei 9784/99
A Lei 9784/99 possui caráter federal, mas sua irradiação jurídica alcança diferentes esferas:

- **Administração Direta e Indireta:** Aplicação plena aos órgãos e entidades da União.
- **Funções Atípicas (Poderes Legislativo e Judiciário):** Conforme o Art. 1º, §1º, a lei aplica-se a esses Poderes quando desempenham funções administrativas (gestão de pessoal, contratos, etc.).
- **Aplicação Subsidiária:** Em processos com regência por leis especiais (ex: processos tributários ou disciplinares específicos), a Lei 9784/99 supre eventuais lacunas.
- **Estados e Municípios:** Embora seja norma federal, em casos de **omissão legislativa local**, a Lei 9784/99 é aplicada de forma subsidiária ou integrativa.

---
3. Objetivos e Critérios da Lei
A Lei busca equilibrar a prerrogativa estatal com a proteção do cidadão.
Objetivos Centrais (Art. 1º):

1. **Proteção dos direitos dos administrados:** Coibir o arbítrio estatal.
2. **Melhor cumprimento dos fins da administração:** Eficácia na persecução do bem comum.

Critérios de Atuação (Art. 2º, Parágrafo Único):

- **Divulgação Oficial:** A publicidade é o dever de transparência, permitindo o controle social.
- **Ressalvas de Sigilo:** O sigilo é exceção constitucional, aplicado apenas quando a segurança da sociedade ou do Estado estiver em risco.

---
4. Princípios Explícitos (Art. 2º da Lei 9784/99)
Legalidade e Juridicidade
A Administração deve atuar conforme a lei e o Direito.

- **Nota de Aula:** Modernamente, fala-se em **Juridicidade**, pois o agente não se submete apenas à lei em sentido estrito, mas a todo o ordenamento jurídico (princípios e Constituição).
- **Doutrina de Hely Lopes Meirelles:** Na Legalidade Privada, o particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Na **Legalidade Pública**, o administrador só pode agir quando a lei autoriza; o silêncio da lei configura proibição.

Moralidade

Pauta-se pela ética, lealdade e boa-fé. A imoralidade gera o **desvio de poder**, onde o agente usa a forma legal para fins ilícitos.

- **Súmula Vinculante nº 13 (Nepotismo):** Proíbe a nomeação de parentes (cônjuge, companheiro ou parentesco em linha reta, colateral ou afinidade) até o **terceiro grau**. A regra abrange inclusive o **ajuste mediante designações recíprocas** (o chamado nepotismo cruzado).

Eficiência
Introduzido pela EC 19/98 (Administração Gerencial).

- **Resumo para Memorização:** Embora positivado em 1998, a doutrina adverte que a eficiência **sempre foi um dever implícito**, pois o Estado jamais teve autorização para ser ineficiente. Foca em resultados, celeridade e qualidade.

Impessoalidade
A doutrina sintetiza: **"A Administração não tem rosto"**.

1. **Sentido Objetivo:** Proibição de favoritismos ou perseguições (tratamento isonômico).
2. **Sentido de Imputação:** O ato não pertence ao agente, mas ao órgão. Logo, é vedada a promoção pessoal (nomes ou símbolos) em obras e serviços públicos.

Finalidade
Busca do interesse geral. O agente não pode renunciar a poderes ou competências sem previsão legal.
Motivação
Dever de expor os pressupostos de fato e de direito da decisão.

- **EXCEÇÃO CRÍTICA:** A nomeação e a exoneração de **cargos de confiança (atos ad nutum)** prescindem de motivação.
- **Motivação "Per Relationem":** É permitida a concordância com pareceres ou decisões anteriores, que passam a integrar o ato (Art. 50, §1º).
- **Meios Mecânicos:** Permitidos na solução de vários assuntos de mesma natureza, desde que não prejudiquem o interessado (Art. 50, §2º).

Razoabilidade e Proporcionalidade
Servem de freio ao Poder de Polícia e ao Direito Sancionador, exigindo adequação entre meios e fins, evitando sanções excessivas ou despropositadas.
---
5. Princípios de Garantia Processual
Fundamentados no Art. 5º, LV da CF, são o núcleo do devido processo legal.

- **Contraditório Formal:** Direito de ciência e reação (ser informado e manifestar-se).
- **Contraditório Substancial:** Direito de **efetivamente influir** no convencimento da autoridade decidente.
- **Ampla Defesa:** Conforme o Art. 38, garante o direito de produzir provas (documentos, perícias, diligências). Provas só podem ser recusadas se forem ilícitas, impertinentes ou protelatórias, mediante decisão fundamentada.
- **Súmula Vinculante nº 5:** A falta de defesa técnica por **advogado** no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) **não ofende a Constituição**. A presença do causídico é facultativa (prescindível).

---

6. Segurança Jurídica e Interesse Público

Segurança Jurídica

Estabiliza as relações. Veda a **aplicação retroativa de nova interpretação** administrativa para atingir situações consolidadas.

Interesse Público

Distingue-se entre:

- **Interesse Público Primário:** Interesse da coletividade. Goza de **supremacia** sobre o particular.
- **Interesse Público Secundário:** Interesse patrimonial e financeiro do Estado. **Não possui prerrogativas de supremacia**; aqui, o Estado atua sem privilégios especiais frente ao administrado.

---

7. Princípios Informativos Específicos

1. **Formalismo Relativo (Informalismo):** O processo administrativo dispensa ritos sacramentais. Busca-se a simplicidade, desde que garantida a segurança jurídica e os direitos dos interessados.
2. **Gratuidade:** Regra geral de isenção de custas. **Súmula Vinculante nº 21:** É inconstitucional exigir depósito prévio de bens ou dinheiro para admitir recurso administrativo.
3. **Oficialidade (Impulso Oficial):** A Administração pode dar andamento ao processo de ofício, sem necessidade de provocação constante das partes.
4. **Verdade Material:** Ao contrário da **Verdade Formal** do Processo Civil (onde o juiz se limita às provas dos autos), no processo administrativo a autoridade deve buscar a **verdade real**, podendo produzir provas ex officio para descobrir o que de fato ocorreu.

---

8. Glossário Jurídico e Referências de Súmulas

Número da Súmula	Tema	Regra Estabelecida
Súmula Vinculante nº 5	Defesa Técnica	A falta de advogado no PAD não viola a Constituição Federal.
Súmula Vinculante nº 13	Nepotismo	Proíbe nomear parentes até 3º grau; veda o ajuste mediante designações recíprocas (nepotismo cruzado).
Súmula Vinculante nº 21	Depósito Recursal	É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para recurso administrativo.

Súmula 665 do STJ: Limites e Parâmetros do Controle Jurisdicional no PAD

1. Introdução à Súmula 665 do STJ
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou recentemente o seu entendimento acerca da revisão judicial de atos disciplinares por meio da aprovação da **Súmula 665**. Este enunciado constitui uma relevante consolidação jurisprudencial que reafirma a separação dos poderes e a segurança jurídica, ao definir com precisão a extensão da atuação do Poder Judiciário no exame de atos da Administração Pública em sede de Processo Administrativo Disciplinar (PAD).
Trata-se de diretriz essencial para advogados, advogadas e servidores públicos em todo o território nacional, abrangendo as esferas federal, estadual e municipal. A súmula delimita as fronteiras entre a autonomia administrativa e a proteção jurisdicional de direitos fundamentais, estabelecendo os marcos para o exercício da pretensão punitiva estatal e seu posterior controle.
2. A Regra Geral: O Controle de Legalidade Stricto Sensu
Em observância à orientação dominante nas cortes superiores brasileiras, o controle jurisdicional sobre o PAD deve restringir-se à legalidade do procedimento, vedando-se, em regra, a **incursão no mérito administrativo**. A atuação do magistrado possui natureza precipuamente negativa ou rescisória — visando a anulação do ato eivado de vício — e não substitutiva, respeitando-se a discricionariedade técnica do órgão processante.
Para que a validade do PAD seja preservada sob o prisma jurídico, é imperativa a observância estrita dos seguintes dogmas constitucionais:

- **Contraditório:** Garantia de que o acusado tenha ciência de todos os atos processuais e possa contrapor-se às provas produzidas.
- **Ampla defesa:** Prerrogativa de utilizar todos os meios e recursos admitidos em direito para a demonstração da verdade ou atenuação da responsabilidade.
- **Devido processo legal:** Respeito integral ao rito e às garantias procedimentais estabelecidas na Constituição e na legislação infraconstitucional.

A Vedação à Sindicalização do Acerto da Decisão: Como regra geral, é vedado ao juiz **sindicar o acerto da decisão administrativa** no que tange aos fatos. Não compete ao Judiciário reavaliar, por exemplo, se o servidor efetivamente recebeu vantagem indevida ou se retardou ato de ofício por dolo ou culpa, uma vez que tal valoração probatória é privativa da Administração Pública. O foco do controle jurisdicional reside

exclusivamente na verificação de se o itinerário procedimental respeitou as garantias fundamentais.

3. Exceções e Intervenção Judicial Corretiva

Embora a soberania administrativa no julgamento do mérito seja o padrão, a Súmula 665 autoriza a intervenção judicial em situações absolutamente excepcionais. Nestes casos, o magistrado extrapola o controle meramente formal para analisar a substância do ato, visando o oferecimento de justiça e a melhor aplicação do direito.

A correção judicial é admitida quando as decisões administrativas revelarem-se:

- **Manifestamente teratológicas:** Decisões absurdas que carecem de qualquer correlação lógica com o conjunto probatório ou que agridam frontalmente o senso comum jurídico, demonstrando uma desconexão completa entre os fatos e a conclusão adotada.
- **Desproporcionais:** Quando houver um desequilíbrio nítido entre a gravidade da conduta imputada e a sanção imposta, violando o princípio da razoabilidade.

Nesses cenários, o Judiciário atua para expurgar arbitrariedades, garantindo que a discricionariedade não se converta em excesso de poder.

4. Estudo de Caso Prático: O Incidente com a Viatura Funcional

Para fins didáticos, examinemos a situação de um policial que se envolve em um acidente automobilístico ao utilizar uma viatura oficial para fins particulares, como deslocar-se a um evento social (churrasco) no final de semana. A aplicação da Súmula 665 impõe a seguinte distinção:

- **Cenário A (Mérito Administrativo):** A apuração da verdade real — a confirmação se o servidor estava ou não em trajeto privado e a respectiva valoração das provas — compete exclusivamente ao órgão administrativo. O magistrado **não pode** reavaliar os depoimentos ou documentos para concluir que "o servidor estava, na verdade, trabalhando", caso a Administração tenha decidido de forma motivada em sentido contrário.
- **Cenário B (Ilegalidade Passível de Anulação):** Se, durante o trâmite, o servidor foi impedido de ser assistido por um advogado ou se o princípio do contraditório foi mitigado na fase de instrução, o Judiciário deve intervir com vigor. Nestas hipóteses de nulidade nítida, o tribunal atuará para corrigir as ilegalidades, **anulando** o procedimento viciado para que seja refeito dentro dos parâmetros constitucionais.

5. Conclusão e Síntese das Sanções Aplicáveis

O desfecho de um Processo Administrativo Disciplinar pode acarretar diversas penalidades ao servidor, a depender da infração cometida e da legislação estatutária vigente, destacando-se:

- Multa;
- **Exoneração a bem do serviço público** (modalidade punitiva equivalente à demissão);

- Demais sanções disciplinares previstas em lei.

Em síntese, a Súmula 665 do STJ reafirma que o controle jurisdicional serve como uma **salvaguarda** indispensável contra ilegalidades manifestas e violações aos princípios constitucionais. O Judiciário permanece atento para anular atos arbitrários ou desproporcionais, garantindo que o poder disciplinar da Administração Pública seja exercido dentro dos limites da legalidade e da justiça.